

는 그 이해관계 있는 부분에 관한 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 고객계좌부의 사본을 교부하여야 한다(민집규 201조의2 1항). 전자등록주식등에 대한 질권의 실행을 위한 신청서에는 그 질권에 관한 기재가 있는 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 고객계좌부의 사본을 붙여야 한다(민집규 201조의2 2항). 전자등록주식등에 대한 담보권의 실행절차에 관하여는 민사집행규칙 2편 2장 7절 제3관의2(다만 민집규 182조의9에서 준용하는 민집규 159조와 민집 188조 2항을 제외한다), 민사집행규칙 200조 1항, 민사집행법 265조 내지 267조, 273조 1항 및 275조의 규정을 각각 준용한다(민집규 201조의2 3항).

제3절 배당절차

1. 총설

가. 강제집행절차는 일반적으로 압류(처분권의 박탈), 현금화(처분권의 행사에 의한 금전화), 만족(배당)의 3단계를 거쳐 진행되는데, 채권자가 경합하고 현금화한 대금으로 각 채권자의 채권과 집행비용에 충당하기에 부족한 경우 집행에 있어서의 만족단계는 배당절차에 의하여 실시된다. 채권자평등주의를 취하고 있는 우리 법제하에서 어떠한 방법으로 각 채권자에게 공평하게 분배할 것인지가 문제되고, 이를 해결하기 위해서 마련된 것이 배당절차이다.

압류 및 현금화절차는 집행기관이 집행채권자의 신청에 따라 채무자의 재산에 대한 국가의 강제집행권을 행사하는 절차로서 그 절차의 진행에 관하여 채무자 등 이해관계인의 의사에 거의 의존하지 않는 데 반하여, 배당절차에서는 채권의 만족에 관하여 각 채권자의 자주적인 의사에 의존하게 되므로 채권의 액수나 순위뿐만 아니라 배당기일이나 배당이의소송에 있어서의 각 채권자의 주관적 태도에 따라 다른 결과를 가져오는 점에서 차이가 있다.

여기서의 각 채권자에는 압류채권자, 가압류채권자, 배당요구채권자, 교부청구채권자 및 배당요구와 동일한 효력을 가지는 신청을 한 채권자가 모두 포함된다.

나. 유체동산집행의 경우에 채권자가 한 사람이거나 채권자가 두 사람 이상이라도 매각대금 또는 압류금전이 집행비용과 모든 채권자의 채권을 변제하기에 충분한 때에는 집행관은 스스로 각 채권자의 채권액과 집행비용을 계산하여 그 금액을 각 채권자에게 지급하고 잔액이 있으면 이를 채무자에게 교부하게 된다. 또 채권자가 경합하고 매각대금 등으로 각

채권자의 채권과 집행비용의 전부를 변제할 수 없는 경우에도 각 채권자가 협의에 의하여 배당방법, 배당액 등을 정한 경우에는 집행관은 그 협의에 따라 직접 각 채권자에게 배당을 하게 되므로 매각대금 등으로 각 채권자를 만족시키지도 못하고 배당협의도 성립되지 아니한 경우에만 집행관이 매각대금 등을 배당법원에 공탁하게 되어 배당절차가 개시된다.

채권과 그 밖의 재산권에 대한 집행의 경우에 채권자가 한 사람인 때에는 제3채무자가 채권액을 추심채권자에게 직접 지급하여 추심채권자가 추심신고를 한 후 이를 자기채권의 변제에 충당하고, 나머지가 있으면 채무자에게 정산하면 되나, 채권자가 한 사람인 경우에도 제3채무자가 압류에 관련된 금전채권의 전액을 공탁한 때(민집 248조 1항), 채권자가 경합하는 경우에 추심채권자나 제3채무자가 추심금 또는 채무액을 공탁한 때, 또는 특별 현금화방법에 의하여 집행관 등이 채권 그 밖의 재산권을 매각 또는 관리하고 그 현금화대금을 배당법원에 제출한 때(민집 241조)에는 배당법원에 의한 배당절차가 개시된다. 이 경우 배당법원에 의한 현금화대금의 배분절차도 이론상으로는, 현금화대금이 각 채권자의 채권과 집행비용을 만족시키기에 충분한 때에 행하는 단순한 변제금교부절차와 현금화대금이 각 채권자의 채권과 집행비용을 만족시키기에 부족한 경우에 행하는 협의의 배당절차로 나눌 수 있으나, 실무에서는 어느 것이나 배당기일을 지정하고 배당표를 작성하는 등 같은 절차에 따르므로(채권자 사이에 이해의 충돌이 없는 경우에는 그러한 절차를 생략할 수도 있다) 구별할 필요는 없다. 다만 실무는 압류채권자가 1인이거나 또는 여러 명이더라도 배당재단으로 채권자들의 채권과 집행비용을 변제할 수 있는 경우에 간이 배당절차를 진행할 수 있도록 하고 있다(재민 2004-2). 간이 배당절차가 일반 배당절차와 다른

608 점은 접수일부터 3일 안에 배당기일을 정하고, 그 배당기일은 접수일부터 4주 이내이어야 하며, 계산서제출의 최고를 생략할 수 있다는 것 등이다.

다. 배당절차는 금전채권에 대한 강제집행에 있어서 거의 모든 경우에 필요한 것이므로(다만 전부명령, 양도명령 등의 경우에는 불필요하다) 민사집행법은 먼저 145조 이하에서 부동산집행의 배당절차에 관하여 상세하게 규정하고 동산집행의 배당절차에 관하여는 대체로 부동산집행에서의 배당절차에 관한 규정을 준용하도록 하고 있다(민집 256조).

다만 부동산집행에서 배당절차는 압류·현금화절차와 함께 집행절차의 한 단계로서 집행절차에 당연히 포함되어 있으므로(민집 145조, 169조) 별개의 절차로 취급되지 않지만, 동산집행에서 배당절차는 압류·현금화절차와는 독립된 별개의 절차로 실시된다(따라서 압류·현금화절차와는 별개의 사건으로 취급된다). 또 부동산청구권에 대한 집행은 인도 또는 권리이전 후에는 부동산집행의 절차에 따라서 이루어지므로(민집규 170조) 동산집행에 관

한 배당절차에 의하는 것이 아니라 부동산집행에 관한 배당절차에 따라 배당이 실시된다.

2. 배당절차개시의 요건

법원이 배당절차를 개시하기 위해서는 다음의 요건을 갖추어야 한다. 그 요건이 갖추어지면 채권자의 신청을 필요로 하지 않고 당연히 배당절차가 개시된다.

가. 집행관, 추심채권자, 제3채무자 등이 매각대금, 추심금 또는 채무액을 공탁하거나 집행관 등이 현금화된 금전을 법원에 제출하였을 것(민집 252조)

(1) 집행관 등의 공탁 또는 현금화된 금전의 제출(민집 252조 1호, 3호)

집행관 등이 매각대금 등을 공탁하거나 현금화된 금전을 법원에 제출한 때, 즉 ① 유체 동산에 대한 강제집행에 있어서 압류금전이나 압류한 물건의 매각대금의 분배에 관하여 압류금전은 압류한 날부터, 매각대금은 매각허가된 날부터 2주 이내에 채권자 사이에 협의가 성립되지 않아 집행관이 매각대금을 공탁한 때(민집 252조 1호, 222조), ② 유체동산 인도청구권에 대한 강제집행의 경우 집행관이 인도된 유체동산을 현금화하여 매각대금을 배당법원에 제출한 때(민집 243조 3항, 민집규 169조 및 165조 4항, 183조), ③ 금전채권에 대한 강제집행에 있어서 압류된 채권이 조건부 또는 기한부 그 밖의 이유로 추심하기 곤란하여 매각명령, 관리명령 등으로 현금화된 금전이 법원에 제출된 때(민집 252조 3호, 241조), ④ 그 밖의 재산권에 대한 강제집행의 경우에는 주로 특별현금화방법에 의하여 현금화된 매각대금이나 재산을 관리하여 얻은 수익이 배당법원에 제출된 때(민집 252조 3호, 251조 1항, 241조), 각 배당절차가 개시된다.

(2) 추심채권자의 공탁(민집 252조 2호 전단)

금전채권에 대한 강제집행에 있어서 추심명령에 의하여 채권자가 채권을 추심한 후 법원에 추심신고를 하기 전에 다른 압류, 가압류 또는 배당요구가 있어서 추심금을 공탁한 경우(민집 252조 2호, 236조 2항)에 배당절차가 개시된다.

현행법상 체납처분절차와 민사집행절차는 별개의 절차이므로 체납처분에 의하여 압류된 채권에 대하여도 민사집행법에 따라 압류 및 추심명령을 할 수 있고(대판 1999. 5. 14. 99다3686 참조), 나아가 이미 체납처분에 의하여 압류된 채권에 대하여 민사집행절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자가 제3채무자로부터 압류채권을 추심한 경우에는 민사집행

법 236조 2항에 따라 공탁의무가 발생하게 되므로 추심한 금액을 바로 공탁하고 사유신고를 하여야 한다(대판 2015. 7. 9. 2013다60982, 2015. 8. 27. 2013다203833 참조).

(3) 제3채무자의 공탁(민집 252조 2호 후단)

(가) 금전채권에 대한 강제집행에 있어서는 제3채무자가 민사집행법 248조의 규정에 따라 집행공탁을 한 때 배당절차가 개시된다(민집 252조 2호, 248조).

- 610 1) 민사집행법이 제정되기 전에는 압류가 경합하는 경우나 압류에 관하여 배당요구가 있는 경우의 제3채무자의 공탁에 관하여 규정하고 있었으나(구 민소 581조 1항), 압류채권자가 한 사람인 경우에 관하여 아무런 규정이 없었다. 그래서 금전채권에 관하여 1개의 압류 또는 가압류가 집행된 것만으로는 제3채무자는 공탁할 수 없었다. 하지만 민사집행법 248조 1항에서는 구 민사소송법에서 인정하고 있지 않았던 제3채무자의 권리공탁을 인정하여 1개의 압류가 있는 경우에도 제3채무자는 압류에 관련된 금전채권의 전액을 공탁할 수 있는 것으로 하였다. 또한 같은 법 248조 2항과 3항은 압류된 채권에 대하여 배당요구가 있거나 압류가 경합하는 경우 제3채무자는 배당에 참가하였거나 압류, 가압류를 한 채권자의 공탁청구가 있으면 압류된 부분에 해당하는 금액 또는 채권 전액에 해당하는 금액을 각 공탁하여야 하는 것으로 규정하였다.

제3채무자는 민사집행법 248조에 따라 공탁을 한 때에는 배당법원에 그 사유를 신고하여야 한다(민집 248조 4항 본문). 공탁사유신고의 방식은 사건의 표시, 채권자, 채무자 및 제3채무자의 이름, 공탁사유와 공탁한 금액을 적은 서면으로 하여야 하고 공탁서를 붙여야 한다(민집규 172조 1항, 2항 본문). 제3채무자의 공탁사유신고에 의하여 배당가입차단효가 발생하는데(민집 247조 1항, 248조 4항), 금전채권의 일부만이 압류되었음에도 그 채권전액을 공탁한 경우에는 그 공탁금 중 압류의 효력이 미치는 금전채권액은 그 성질상 당연히 집행공탁으로 보아야 하나, 압류금액을 초과하는 부분은 압류의 효력이 미치지 않으므로 집행공탁이 아니라 변제공탁으로 보아야 하고 압류금액을 초과하여 변제공탁에 해당하는 부분에 대하여 제3채무자의 공탁사유신고에 의한 배당가입차단효는 발생할 여지가 없다(대판 2008. 5. 15. 2006다74693 등 참조).

제3채무자가 일부 압류를 원인으로 금전채권 전액을 집행공탁을 하고 사유신고를 한 후 변제공탁의 성질을 갖는 부분에 관한 피공탁자(압류채무자)의 공탁금 출급청구권에 대하여 압류경합이 발생하면 공탁관이 사유신고를 하여야 하는데, 제3채무자의 공탁사유신고로 인해 진행되는 배당절차사건과는 별개의 배당절차가 개시된다.

2) 민사집행법에 의한 압류와 체납처분에 의한 압류가 병존하는 경우 그 선후와 무관하게 제3채무자는 압류와 관련된 금전채권액 전액을 공탁할 수 있다(대판 2015. 7. 9. 2013다60982 등 참조). 민사집행법에 따른 압류와 체납처분에 의한 압류금액의 총액이 피압류채권액을 초과하는 경우에는 공탁금 전액이 배당재단이 되고, 각 압류금액의 총액이 피압류채권액에 미달하는 경우에는 민사집행법에 따른 압류금액만 배당재단이 된다(행정예규 1060호). 후자의 경우, 공탁금 중에서 민사집행법에 따른 압류의 효력은 미치지 않지만 체납처분에 의한 압류의 효력이 미치는 부분은 체납처분에 의한 압류채권자가 공탁관에게 공탁금의 출금을 청구할 수 있고, 공탁금 중에서 민사집행법에 따른 압류의 효력 및 체납처분에 의한 압류의 효력이 미치지 않는 부분은 변제공탁의 예에 따라 피공탁자(압류채무자)가 출금을 청구할 수 있으며, 공탁자도 회수청구할 수 있다(행정예규 1060호).

3) 부동산배당절차에서 배당받을 채권의 존재 및 액수에 관하여 아무런 다툼이 없어 배당표가 확정되었지만 배당금지급청구권에 대하여 압류의 경합이 발생하면 담임법원사무관등은 민사집행법 248조 1항 집행공탁을 할 수 있다. 그리고 2020. 7. 1.부터 시행되는 집행법원의 사유신고에 관한 업무처리지침(재민 2020-1)에 따르면, 위와 같이 담임법원사무관등이 집행공탁을 한 후 먼저 송달된 압류명령을 발령한 법원에 사유신고를 하여야 한다. 또한 배당금지급청구권에 대한 가압류를 원인으로 담임법원사무관등이 민사집행법 291조, 248조 1항 공탁을 한 후에, 피공탁자(가압류채무자)의 공탁금 출금청구권에 대하여 압류가 이루어져 압류의 경합이 성립되거나, 공탁사유인 가압류를 본압류로 이전하는 압류명령이 발생한 경우에도 담임법원사무관등이나 공탁서등 보관책임자가 사유신고를 하여야 한다는 점을 유의하여야 한다. 또한 공탁금을 배당재단으로 하는 채권배당절차에서는 배당금지급청구권에 대하여 압류 또는 가압류가 이뤄지더라도 배당재단을 구성할 금원이 이미 공탁되어 있어서 새로이 공탁을 하지 않는 것이 현행 실무이지만, 배당금지급청구권에 대하여 압류의 경합이 발생하면 담임법원사무관등이나 공탁서등 보관책임자는 최후의 압류명령서 등의 사본을 송부받은 다음날부터 특별한 사유가 없는 한 5일 이내에 먼저 송달된 압류명령을 발령한 법원에 사유신고를 하여야 한다.

(나) 제3채무자가 민사집행법 248조 1항 집행공탁과 민법 487조 후단의 채권자 불확정 변제공탁을 결합한 혼합공탁을 하는 경우 양 공탁절차에 관한 규정이 모두 적용된다. 이때 배당절차는 공탁 시에 개시되지만(민집 252조 2호), 배당법원은 압류의 대상이 된 채권이 압류채무자에게 귀속하는 것을 증명하는 문서(이하 '혼합해소문서')가 제출되어야 배당을 실시할 수 있을 뿐, 바로 배당을 실시할 수는 없다(대판 2001. 2. 9. 2000다10079 등 참조).

1) 금전채권에 대하여 채권양도가 선행하고, 양도인을 채무자로 하는 압류가 있는데 선행하는 채권양도의 효력 유무에 대하여 다툼이 있는 경우(양도된 채권에 대하여 양도금지 특약이 있거나 채권자로부터 양도철회 내지 취소통지 등이 있는 경우), 제3채무자는 민법 487조 후단의 채권자 불확지 변제공탁과 민사집행법 248조 1항 집행공탁을 결합한 혼합공탁을 할 수 있다. 이 경우 제3채무자는 공탁사유신고를 하여야 하고(민집 248조 4항), 이로 인하여 배당요구종기가 도래한다(민집 247조 1항 1호).

하지만 배당법원은 혼합해소문서가 제출되기 전까지 배당절차의 진행을 정지하여야 하고, 정지된 배당절차를 속행하기 위해서는 공탁금 출급청구권이 양도인(집행채무자)에게 귀속한다는 혼합해소문서가 제출되어야 한다. 일반적으로 혼합해소문서가 되는 것은 공탁금 출급청구권 확인의 확정판결 또는 이에 준하는 서면인데, 다른 피공탁자 뿐만 아니라 혼합공탁 이전에 집행이 완료된 압류 등 집행채권자에 대한 관계에서도 공탁금 출급청구권을 확인받아야 한다(대판 2012. 1. 12. 2011다84076, 공탁선례 201103-3 참조). 하지만 혼합공탁 이후에 압류 등을 한 집행채권자에 대해서는 위와 같이 확인받을 것을 요하지 않는다(공탁선례 201102-1 참조).

2) 하도급거래 공정화에 관한 법률(이하 '하도급법') 14조 1항에 따른 수급사업자의 발주자에 대한 하도급대금 직접청구권과 원사업자의 채권자가 원사업자의 발주자에 대한 공사대금채권에 대하여 한 압류나 가압류가 경합하는 경우, 제3채무자인 발주자는 수급사업자의 직접청구권 발생여부나 수급사업자의 직접청구권과 압류나 가압류 사이에 그 우열을 알 수 없는 경우 민법 487조 후단 채권자 불확지 변제공탁과 민사집행법 248조 1항 집행공탁을 결합한 혼합공탁을 할 수 있다.

하도급법 14조 1항 각 호의 직접 지급사유와 함께 '수급사업자가 제조·수리·시공 또는 용역수행한 분에 상당하는' 하도급대금에 대하여 수급사업자에게 직접청구권이 발생하게 된다(대판 2008. 2. 29. 2007다54108 참조). 수급사업자에게 하도급대금 직접청구권이 발생하게 되면 그 금액만큼 발주자에 대한 원사업자의 공사대금채권은 수급사업자에게 이전하게 되고, 원사업자에 대한 발주자의 대금지급채무와 수급사업자에 대한 원사업자의 하도급대금 지급채무는 그 범위에서 소멸한 것으로 본다(하도급법 14조 2항). 수급사업자의 직접청구권의 발생과 발주자의 원사업자에 대한 대금지급채무의 소멸은 서로 제약하는 관계에 있어서 그중 어느 하나가 일어나지 않으면 다른 법률효과도 발생하지 않는다(대판 2014. 11. 13. 2009다67351 참조). 즉 수급사업자의 하도급대금 직접청구권이 발생하기 전에 원사업자의 발주자에 대한 공사대금채권이 압류 또는 가압류 등 집행보전 되었다면

그 이후에 하도급대금 직접지급사유에도 불구하고 그 집행보전된 채권은 소멸하지 아니하고(대판 2003. 9. 5. 2001다64769 등), 원사업자의 발주자에 대한 공사대금채권은 다른 특별한 사정이 없는 한 그 집행보전된 채권액의 한도에서는 수급사업자에게 이전하지 않는다(대판 2014. 11. 13. 2009다67351). 그리고 이러한 법리는 원사업자의 발주자에 대한 채권에 관한 가압류 등이 수급사업자의 원사업자에 대한 하도급대금채권의 실현을 위하여 이루어진 경우에도 마찬가지로 적용된다고 보아야 한다. 즉 하도급법 14조에 의한 하도급대금 직접지급사유가 발생하기 전에 오로지 수급사업자의 신청에 의해서만 원사업자의 발주자에 대한 공사대금채권이 가압류된 경우 등에도, 그 직접지급사유 발생 전에 그 가압류 등에 따른 집행보전의 효력이 집행해제나 집행취소 등의 사유로 실효되지 않는 한, 그 집행보전된 채권은 소멸하지 아니하고 수급사업자의 발주자에 대한 직접지급청구권도 발생하지 않는다(대판 2017. 12. 5. 2015다4238).

614

원사업자에 대하여 파산폐지결정이 확정되거나 회생절차가 개시되더라도 수급사업자는 직접청구권을 행사할 수 있다(대판 2005. 7. 28. 2004다64050, 대판 2007. 6. 28. 2007다17758 참조).

직접지급사유가 발생한 다수의 수급사업자들이 있는 경우 어느 수급사업자가 발주자에게 하도급대금의 직접 지급을 요청하더라도, 그보다 먼저 하도급법 14조 1항 각 호의 요건을 갖춘 다른 수급사업자가 있는 경우 원사업자는 그 다른 수급사업자에게 지급한 하도급대금 상당액의 채무가 소멸하였음을 주장할 수 있다(대판 2010. 6. 10. 2009다19574 참조).

배당법원은 위와 같이 수급사업자의 하도급대금 직접청구권의 발생 여부를 소명하는 서면(혼합해소문서)이 제출되면 배당절차를 진행할 수 있다.

(다) 민사집행법 248조에 의한 공탁이 아니더라도 다른 유형의 공탁(변제공탁 등)이 이뤄진 후 공탁금 출급(또는 회수)청구권에 대한 압류경합이 발생하여 공탁관이 적법하게 사유신고를 하게 되면 배당절차가 개시되고, 배당요구종기가 도래한다.

1) 가압류집행을 원인으로 하는 민사집행법 291조, 248조 1항 공탁은 원래의 채권자인 가압류채무자를 피공탁자로 하는 일종의 변제공탁이고, 가압류의 효력은 그 청구채권액에 해당하는 공탁금액에 대한 가압류채무자의 공탁금 출급청구권에 존속하는 것으로 보아야 하므로(민집 297조) 가압류의 집행을 원인으로 하는 공탁은 채권압류를 원인으로 하는 민사집행법 248조에 의한 공탁과는 그 성질이 다르다. 민사집행법 291조에 의하여 같은 법 248조가 준용된다고 하더라도 이는 단지 공탁의 근거를 부여하는 데 불과하며, 같은 법 248조의 집행공탁과 같은 성질의 공탁이 이루어지는 것을 뜻하는 것이 아니다. 따라서

가압류의 집행을 원인으로 하는 공탁이 되더라도 그 공탁금으로부터 배당 등을 받을 수 있는 채권자의 범위를 확정하는 배당가입차단효도 없고, 배당절차를 개시하는 사유도 되지 않는다(대판 2006. 3. 10. 2005다15765). 하지만 가압류된 채권에 대하여 민사집행법 291조, 248조 1항에 따른 공탁이 성립된 후에 가압류채무자(피공탁자)의 공탁금 출급청구권에 대한 압류가 이루어져 압류의 경합이 성립하거나 가압류를 본압류로 이전하는 압류명령이 국가(공탁관)에 송달되면, 민사집행법 291조, 248조 1항에 따른 공탁은 민사집행법 248조 1항에 의한 집행공탁으로 전환되어 공탁관은 즉시 압류명령의 발령법원에 그 사유를 신고하여야 하는데, 이로써 배당절차가 개시되고 배당요구의 종기에 이르게 된다(대판 2019. 1. 31. 2015다26009 참조). 특히 공탁관은 공탁사유인 가압류를 본압류로 이전하는 압류명령이 있는 경우에는 압류의 경합이 성립하지 않더라도 즉시 사유신고를 하여야 한다(대판 2019. 1. 31. 2015다26009, 행정예규 1225호 참조).

2) 가압류채무자는 가압류의 집행을 정지하거나 집행한 가압류를 취소하기 위하여 가압류명령에서 정한 금액을 공탁할 수 있는데(민집 282조, 299조), 이를 가압류해방공탁이라 한다. 해방공탁금은 소송상 담보가 아니라 가압류목적물을 갈음하는 대체물에 불과하므로 가압류채무자가 아닌 제3자에 의한 가압류해방공탁은 인정되지 않으며 피공탁자가 존재하지 않으므로 금전 공탁사(가압류해방)에 피공탁자를 기재하는 란 자체가 없다. 가압류해방공탁의 원인이 된 가압류는 가압류목적물을 갈음하는 공탁금 회수청구권 위에 존재하게 되고, 이후 공탁금 회수청구권에 대하여 다른 채권에 기한 압류가 송달되면 압류의 경합이 발생하게 되는데(대결 1996. 11. 11. 95마252), 이때 공탁관은 사유신고를 하여야 한다. 하지만 가압류채권자가 가압류에서 본압류로 이전하는 채권압류 및 추심(또는 전부)명령을 받은 경우에는 공탁관은 사유신고를 할 것이 아니라 가압류채권자의 회수청구에 응해야 한다. 이는 민사집행법 291조, 248조 1항 공탁의 경우 공탁이 성립한 후 가압류로부터 본압류로 이전하는 압류명령에 의하여 민사집행법 248조 공탁으로 전환되어 배당절차가 개시된다는 점과 구별된다.

3) 재판상 담보공탁에 있어서 공탁금 회수청구권에 대하여 압류경합이 있더라도 담보취소결정 및 그 확정증명이 제출되어야 공탁관은 사유신고를 할 수 있다(행정예규 1225호 참조). 수인의 공탁자가 공탁하면서 각자의 공탁금액을 나누어 기재하지 않고 공동으로 하나의 공탁금액을 기재한 경우에 공탁자들은 균등한 비율로 공탁한 것으로 보아야 하고, 이러한 법리는 강제집행정지의 담보를 위하여 공동 명의로 공탁한 경우 담보취소에 따른 공탁금 회수청구권의 귀속과 비율에 관하여도 마찬가지로 적용된다. 예를 들어 강제집행

정지의 담보를 위해 갑과 을이 각자의 공탁금액을 나누어 기재하지 않고 공동으로 100만 원을 공탁한 후에 제3자가 공동공탁자 중 갑의 공탁금 회수청구권에 대하여 압류 및 추심 명령을 얻은 경우에 그 압류 및 추심명령은 공탁자들 사이에 균등한 비율에 의한 공탁금액의 한도 내에서 효력이 있으므로, 담보공탁금을 전액 출연한 을이 그 압류채권자에 대하여 자금 부담의 실질관계를 이유로 대항할 수 없다(대판 2015. 9. 10. 2014다29971 참조). 그리고 압류경합 여부와 사유신고로 인하여 배당재단에 편입되는 금액은 압류채무자인 개별 공탁자에게 균등한 비율로 귀속되는 공탁금액을 기준으로 판단한다. 가령 위 사례에서 갑의 공탁금 회수청구권에 대하여 병(30만 원)과 정(30만 원)의 압류가 있으면 압류경합이 발생하고, 담보취소결정이 확정된 경우 공탁관의 사유신고에 의하여 배당재단이 되어야 할 금액은 갑의 지분에 상응하는 50만 원이다.

4) 공탁금 출급(또는 회수)청구권에 대하여 민사집행법에 따른 압류와 체납처분에 의한 압류가 있고(선후 불문) 그 압류금액의 총액이 피압류채권액을 초과하는 경우에는 공탁관은 사유신고를 하여야 한다(행정예규 1225호 참조).

제3채무자가 민사집행법에 따른 압류와 체납처분에 의한 압류가 있음을 이유로 민사집행법 248조 1항 집행공탁을 한 경우에 집행공탁 당시에 민사집행법에 따른 압류(A)와 체납처분에 의한 압류(B)의 총액이 피압류채권을 초과하지 않았지만, 공탁된 후에 위 민사집행법에 따른 압류의 효력이 미치지 않는 부분의 공탁금 출급(또는 회수)청구권(C)에 대하여 새로이 민사집행법에 따른 압류(D)가 있는 경우 민사집행법에 따른 압류(D)와 체납처분에 의한 압류(B)를 합한 금액이 공탁금 출급(또는 회수)청구권(C)을 초과하게 되면 공탁관은 사유신고를 하여야 한다(행정예규 1060호, 1225호 참조).

한편 배당금지청구권에 기한 공탁금 출급청구권에 대하여 민사집행법에 따른 압류와 체납처분에 의한 압류가 있고(선후 불문) 그 압류금액의 총액이 피압류채권액을 초과하는 경우에는 담임법원사무관등 또는 공탁서등 보관책임자가 사유신고를 하여야 한다(재민 2020-1 참조). 617

5) 금전채권에 대하여 가압류가 선행하고 채권양도가 후행하는 경우 가압류는 그 효력이 유동적이고 가압류의 효력 여부에 따라 채권양도의 효력이 결정되고, 권리자가 달라질 수 있어서 제3채무자는 “양도인(가압류채무자) 또는 양수인”을 피공탁자로 하여 민법 487조 후단 변제공탁과 민사집행법 291조, 248조 1항 집행공탁을 결합한 혼합공탁을 할 수 있다. 이때 가압류채권자가 본안소송에서 승소하는 등으로 집행권원을 취득하게 되면 채권가압류의 처분금지효력이 미치는 범위 내에서 채권양도는 무효가 되면서(대판 2002.

4. 26. 2001다59033 참조) 혼합관계는 해소된다. 따라서 공탁관은 채권양도보다 선행하는 가압류를 본압류로 이전하는 압류명령이 있는 경우에 사유신고를 하여야 한다.

(라) 민사집행사건에서 발생한 배당금지급청구권에 대하여 압류의 경합 등이 발생하거나 그에 기한 공탁금 출급청구권에 대한 압류의 경합 등이 발생하여(민집 160조 각 호의 지급제한사유가 있는 경우에는 그 사유가 해소된 후) 집행법원의 담임법원사무관등이나 공탁서등 보관책임자가 적법하게 사유신고(재민 2020-1 참조)를 하게 되면 배당요구종기가 도래하고 배당절차가 진행된다.

나. 채권자의 경합 여부

(1) 유체동산에 대한 강제집행의 경우 압류채권자 외에 중복압류 채권자(민집 215조), 배당요구채권자(민집 217조 ~ 220조) 등 2인 이상의 채권자가 경합되어 있는 경우에 배당절차가 개시된다. 즉 채권자가 경합하고 있는 상황에서 현금화된 대금으로 집행비용과 총 채권액의 변제에 부족하고, 채권자 사이에 배당협약이 성립되지 않으면 집행관은 압류금전, 매각대금을 공탁하고 그 사유를 배당법원에 신고하여야 한다(민집 222조). 법률상 집행관이 공탁한 때 배당절차가 개시되나(민집 252조 1호), 실제로는 사유신고가 있어야 배당절차가 진행될 수 있다. 여기서 총채권액이란 당해 집행절차에서 채권자가 집행채권으로 청구하고 있거나 적법하게 배당요구를 한 채권을 말하고 그 집행절차에서 청구하고 있지 않은 채권은 포함되지 않는다. 또 압류신청 당시에 또는 배당요구 시에 이미 발생되어 있는 이자채권과 같은 것도 집행절차에서 청구하였으면 집행채권에 포함되지만 청구하고 있지 않으면 포함되지 않는다.

(2) 채권에 대한 강제집행에 있어서는 압류채권자 외에 중복압류 채권자(민집 235조), 배당요구채권자(민집 247조), 가압류채권자(민집 256조, 160조 1항 2호) 등 2인 이상의 채권자가 경합되어 있어서 제3채무자가 민사집행법 248조 2항, 3항에 따라 의무공탁을 한 경우뿐만 아니라 위와 같은 경합이 없는 단일의 압류에 대하여 제3채무자가 민사집행법 248조 1항에 따라 권리공탁을 한 경우에도 변제금교부절차가 아닌 배당절차가 개시된다(민집 252조 2호 후단). 또한 특별현금화방법에 따라 현금화한 그 매각대금 등은 집행관 등이 채권자의 경합 여부나 만족 여부에 관계없이 배당법원에 제출하여야 하며(민집규 165조 4항 등), 현금화된 금전이 법원에 제출되면 배당절차가 개시된다(민집 252조 3호). 가령 건설산업기본법상 공제조합에서 조합원에게 발행한 출자증권이 압류되어 특별현금화절차를 거쳐 집행관이 현금화한 금전을 배당법원에 제출하면 배당절차가 개시된다. 이

때 외관상 출자증권에 대한 압류가 경합되었다고 하더라도 출자증권에 대한 압류는 민사집행법 233조에 따른 지시채권의 압류의 방법으로 하고, 법원의 압류명령으로 집행관이 출자증권을 점유함으로써 그 효력이 생기므로(건설산업기본법 59조 4항, 민집 233조) 증권을 점유하지 못한 채권자들이 한 압류는 무효이고(대판 1987. 1. 20. 86다카1456 참조), 집행관이 현금화한 대금을 배당법원에 제출하기 전까지 배당요구를 하여야(민집 247조 1항 3호) 배당절차에 참여할 수 있다.

금전채권에 대하여 압류가 경합된 상태에서 제3채무자가 민사집행법 248조 집행공탁을 하게 되면 모든 압류는 실효되고 각 압류채권자는 배당받을 채권자의 지위로 전환되어 제3채무자의 공탁사유신고 시까지 배당요구를 하지 않더라도 그 배당절차에 참가할 수 있다. 이때 제3채무자가 민사집행법 248조 집행공탁을 하고 사유신고를 하면서 경합된 압류 중 일부에 관한 기재를 누락했다고 하더라도 누락된 압류채권자는 배당절차에 참가할 수 있다(대판 2015. 4. 23. 2013다207774 참조). 이때 누락된 압류가 체납처분에 의

619

한 압류라 하더라도 마찬가지이다(대판 2015. 8. 27. 2013다203833 참조). 제3채무자가 압류나 가압류를 이유로 집행공탁을 한 후에 제3채무자에게 도달한 압류나 가압류는 무효이지만, 공탁사유신고서에 기재되는 등으로 배당법원이 공탁사유신고 시까지 이와 같은 사실을 알 수 있었고, 채권자가 우선변제청구권이 있거나 집행력있는 정본을 가진 채권자인 경우라면 배당요구의 효력이 인정되므로 배당절차에 참가할 수 있다(대판 2015. 7. 23. 2014다87502 참조).

(3) 배당절차에서 금전채권에 대한 채권양도와 압류가 경합하던 중 채권양도가 사해행위임을 이유로 취소되는 경우에 배당받을 채권자의 범위를 정함에 있어 채권자취소의 효력이 문제되는 경우가 있다.

(가) 채권자가 사해행위의 취소와 함께 수익자 또는 전득자로부터 책임재산의 회복을 명하는 사해행위취소의 판결을 받은 경우 그 취소의 효과는 채권자와 수익자 또는 전득자 사이에만 미치므로, 수익자 또는 전득자가 채권자에 대하여 사해행위의 소로 인한 원상회복 의무를 부담하게 될 뿐 채무자와 사이에서 그 취소로 인한 법률관계가 형성되거나 취소의 효력이 소급하여 채무자의 책임재산으로 회복되는 것은 아니다(대판 2001. 5. 29. 99다9011, 대판 2006. 8. 24. 2004다23110 등 참조). 따라서 전부명령 당시 피전부채권이 이미 채무자로부터 제3자에게 양도되어 대항요건까지 갖추었다면, 위 전부명령은 무효라 하겠고, 그 후의 사해행위취소소송에서 피전부채권에 대한 채권양도계약이 취소되고 그 채권의 복귀를 명하는 판결이 확정되었다고 하더라도, 위 채권이 소급하여 채무자에게 복

귀하거나 이미 무효로 된 전부명령이 다시 유효하게 되는 것은 아니라고 할 것이다(대판 2007. 4. 12. 2005다1407 참조).

(나) 사해행위의 취소는 취소소송의 당사자 사이에서 상대적으로 취소의 효력이 있는 것으로 당사자 이외의 제3자는 다른 특별한 사정이 없는 이상 취소로 인하여 그 법률관계에 영향을 받지 않는다고 할 것이고, 사해행위의 취소에 상대적 효력만을 인정하는 것은 사해행위 취소채권자와 수익자 그리고 제3자의 이익을 조정하기 위한 것으로 그 취소의 효력이 미치지 아니하는 제3자의 범위를 사해행위를 기초로 목적부동산에 관하여 새롭게 법률행위를 한 그 목적부동산의 전득자 등만으로 한정할 것은 아니라고 할 것이다(대판 2005. 11. 10. 2004다49532 참조). 따라서 수익자와 새로운 법률관계를 맺은 것이 아니라 수익자의 고유채권자로서 이미 가지고 있던 채권확보를 위하여 수익자가 사해행위로 취득한 채권에 배당된 배당금을 가압류한 자에게 사해행위취소판결의 효력이 마친다고 볼 수 없다(대판 2009. 6. 11. 2008다7109 참조).

(다) 채무자가 제3채무자에 대한 채권을 특정 채권자에게 양도하였다가 채권양도가 사해행위라는 이유로 취소판결이 확정되었으나, 채권자가 당해 채권에 대하여 채권압류 및 추심명령도 받아 둔 경우에는 당해 채권에 대한 제3채무자의 혼합공탁에 따른 배당절차에서 채권자가 사해행위 수익자인 해당 채권의 양수인 자격으로는 배당받을 수 없으나, 채권압류 및 추심명령을 받은 채권자의 지위에서 배당받는 것은 가능하다(대판 2014. 3. 27. 2011다107818).

(라) 채권양도가 사해행위임을 이유로 채권자취소소송이 제기 중이거나 사해행위취소로 인한 원상회복청구권을 피보전권리로 하는 가처분이 있다는 사정은 양도된 채권에 대하여 권리의 귀속을 다투는 경우에 해당하지 않으므로 민법 487조 후단 채권자 불확지 사유에 해당하지 않는다(대판 2009. 11. 12. 2007다53785, 공탁선례 201010-2 참조). 따라서 제3채무자가 공탁서의 공탁원인사실란에 ‘채권자취소소송이 제기 중’이라거나 ‘사해행위 취소로 인한 원상회복청구권을 피보전권리로 하는 가처분이 있다’는 사실을 기재하면서 민법 487조 후단 채권자 불확지 사유와 민사집행법 248조 1항 집행공탁을 결합한 혼합공탁을 하고 사유신고를 하는 경우 배당법원은 사유신고를 불수리하는 것이 타당하다.

다. 배당절차개시의 장애사유가 없을 것

(1) 집행정지결정

집행채무자가 압류채권자에 대하여 청구이의의 소, 집행문부여에 대한 이의신청 또는

이의의 소, 집행에 관한 이의신청 등을 제기하고 강제집행의 일시정지를 명하는 잠정처분을 얻어 그 결정 정본을 배당법원에 제출한 때에는 배당절차를 정지하여야 하고, 그 이후의 절차의 속행은 허용되지 않는다(민집 49조 2호, 50조 1항). 그러나 일부의 채권자에 대하여 집행정지가 되더라도 이중압류 채권자 등 집행절차를 속행할 수 있는 채권자가 있는 때에는 배당절차를 속행하되 정지결정을 받은 채권자의 채권에 대한 배당액은 공탁하여야 한다(민집 160조 1항 3호).

다만 담보권자의 물상대위가 인정되는 경우라도 그 담보권자의 권리는 배당절차의 개시를 저지하는 효력이 없다. 우선변제를 받을 권리가 있는 채권자도 배당요구의 종기까지 담보권 등에 기하여 압류 및 전부(또는 추심)명령을 신청하거나 배당요구를 하지 않는 한 당연히 배당절차에 참가할 수 있는 것은 아니다(대판 2003. 3. 28. 2002다13539).

(2) 파산선고

(가) 채무자에 대하여 파산선고가 있게 되면 그 당시 채무자가 가진 모든 재산은 파산재단에 속하게 되고(채무자회생 382조), 파산절차의 안정적인 진행을 위하여 파산선고 후에는 파산재단에 속하는 재산에 대하여 파산채권(채무자회생 423조)에 기한 강제집행은 물론 국세징수법 또는 지방세징수법에 의하여 징수할 수 있는 청구권(국세징수의 예에 의하여 징수할 수 있는 청구권 포함)에 기한 체납처분을 할 수 없다(채무자회생 349조 2항, 424조). 파산선고 전에 파산채권에 기하여 파산재단에 속하는 재산에 대하여 행하여진 강제집행·가압류·가처분은 파산재단에 대하여는 그 효력을 잃는다(채무자회생 348조 1항). 나아가 재단채권(채무자회생 473조)에 기해서도 파산선고 후 파산재단에 속한 재산에 대해 새로운 강제집행을 할 수 없고(대결 2007. 7. 12. 2006마1277 참조), 재단채권에 기하여 파산선고 전에 이루어진 강제집행은 파산선고로 그 효력을 잃는다(대결 2008. 6. 27. 2006마260 참조). 그리고 파산폐지결정이 확정되더라도 파산폐지결정에는 소급효가 없으므로 파산선고로 실효된 강제집행의 효력은 부활하지 않는다(대판 2014. 12. 11. 2014다210159 참조).

(나) 파산선고에도 불구하고 국세징수법 또는 지방세징수법에 의하여 징수할 수 있는 청구권(국세징수의 예에 의하여 징수할 수 있는 청구권으로서 그 징수우선순위가 일반 파산채권보다 우선하는 것 포함)에 기해 파산선고 전에 착수한 체납처분(채무자회생 349조 1항) 또는 질권자 등 별채권자의 별채권 실행에 의한 압류(채무자회생 412조)가 있으면 배당절차를 속행할 수 있다. 또한 파산관재인이 배당절차의 속행을 신청할 수 있지만(채무

자회생 348조 1항 단서), 채권배당절차에서 파산관재인이 속행신청은 실무상 거의 존재하지 않는다.

(다) 배당절차가 종료되기 전에 채무자에 대하여 파산선고가 있는 경우에 위 (나)에서와 같이 강제집행을 속행할 수 있는 채납처분 등이 아닌 압류나 가압류는 그 효력을 상실하는 것이 원칙이다. 따라서 배당법원은 배당절차에 참가하는 모든 압류나 가압류가 파산채권이나 재단채권에 기한 것으로 파산선고로 인하여 그 효력이 소멸되었음을 파산관재인이 소명하는 경우 배당절차를 속행할 것은 아니고, 배당재단에 속했던 공탁금이나 보관금을 파산관재인에게 지급하는 절차를 취하면 된다. 하지만 실무는 배당절차를 속행하여 파산관재인에게 배당금을 교부하고 있다.

민사집행법 252조에 따라 배당절차가 개시되기 전에 채무자에 대하여 이미 파산선고가 있었음이 밝혀져 배당절차를 진행할 수 없는 경우 배당법원은 사유신고 불수리결정을 하게 된다.

(3) 회생절차와 관련된 장애사유

배당절차 진행 중에 채무자가 (개인)회생신청을 하게 되면 (개인)회생절차 진행 단계별로 압류나 가압류 등이 중지되거나 실효가 되어 배당절차에 영향을 미칠 수 있다.

(가) 채무자가 회생절차개시신청을 한 후 중지명령을 얻어 배당법원에 제출하게 되면 회생절차개시결정이 있을 때까지 이미 진행 중인 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행, 가압류, 가처분, 담보권 실행을 위한 경매절차 및 국세징수법 또는 지방세징수법에 의한 채납처분, 국세징수의 예(국세 또는 지방세 채납처분의 예를 포함)에 의한 채납처분이 중지된다(채무자회생 44조). 포괄적 금지명령은 채무자에게 송달되면 그 효력이 발생하는데(채무자회생 46조 2항), 포괄적 금지명령이 효력을 발생하게 되면 회생절차개시결정이 있을 때까지 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행 등이 금지되는 것은 물론 채무자의 재산에 대하여 이미 행하여진 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행 등도 중지된다(채무자회생 45조 1항, 3항 참조). 포괄적 금지명령에 반하여 이루어진 회생채권에 기한 보전처분이나 강제집행은 무효이고, 회생절차폐지결정에는 소급효가 없으므로, 이와 같이 무효인 보전처분이나 강제집행 등은 사후적으로 회생절차폐지결정이 확정되더라도 여전히 무효이다(대결 2016. 6. 21. 2016마5082 참조).

(나) 회생절차개시결정이 난 경우에는 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행등, 국세·지방세징수의 예에 의하여 징수할 수 있는 청구권으로서 일반 회생채권보다 우선하

지 않는 것에 기한 채납처분은 새로이 행하는 것이 금지(채무자회생 58조 1항 2호, 3호)될 뿐만 아니라 이미 행해진 것도 중지되고(채무자회생 58조 2항), 이후 회생계획인가결정이 있는 때에 중지된 강제집행, 가압류, 가처분, 담보권 실행 등을 위한 경매절차는 그 효력을 잃는 것이 원칙이다(채무자회생 256조 1항 참조). 이는 법원의 재판이 없어도 강제집행 등의 절차가 소급하여 그 효력을 잃게 된다는 의미이고, 이러한 실효의 효과는 인가결정과 동시에 발생하므로 인가결정이 뒤에 폐지되더라도 이미 소멸하였던 효력이 되살아나지는 않는다(대판 2010. 12. 9. 2007다44354, 44361 참조).

그러나 회생계획인가결정 전에 회생절차가 종료되는 경우(개시결정 취소, 인가 전 회생 절차 폐지 또는 회생계획불인가결정의 확정)에 배당절차가 속행될 수 있다.

국세징수법 또는 지방세징수법에 의한 채납처분과 국세징수의 예에 의하여 징수할 수 있는 청구권으로서 그 징수우선순위가 일반 회생채권보다 우선하는 것에 기한 채납처분은 회생절차개시결정이 있는 날부터 회생계획인가가 있는 날까지(또는 회생절차가 종료되는 날, 회생절차개시결정이 있는 날부터 2년이 되는 날 중 말일이 먼저 도래하는 기간 동안) 새로이 채납처분을 행하는 것이 금지되고, 이미 행해진 채납처분도 중지되었다가 회생계획인가 등이 있게 되면 새로운 채납처분 및 중지된 채납처분의 속행이 가능하다(채무자회생 58조 3항 참조).

624

환취권 또는 공익채권에 기한 강제집행은 금지나 중지가 되지 않는 것이 원칙이다(채무자회생 70조, 180조 1항). 제3채무자가 임금채권(공익채권)에 기한 압류와 일반채권에 기한 압류의 경합을 원인으로 민사집행법 248조 집행공탁 및 사유신고를 한 후 채무자에 대하여 회생절차가 개시된 경우 실무는 임금채권 등 공익채권에 의하여 압류된 공탁금액만을 배당재단으로 삼아 배당절차를 진행하고 있다.

(다) 배당절차 진행 중에 채무자가 개인회생절차개시의 신청을 하여 중지명령을 얻어 배당법원에 제출한 경우 채권자목록에 기재된 개인회생채권에 기한 강제집행, 가압류, 가처분, 담보권의 실행 등을 위한 경매, 국세징수법 또는 지방세징수법에 의한 채납처분, 국세징수의 예(국세 또는 지방세 채납처분의 예를 포함)에 의한 채납처분은 개인회생절차개시의 신청에 대한 결정 시까지 중지된다(채무자회생 593조 1항). 개인회생절차개시결정은 그 결정 시부터 효력이 발생하는데(채무자회생 596조 5항), 채권자목록에 기재된 개인회생채권에 기한 강제집행, 가압류, 가처분과 국세징수법 또는 지방세징수법에 의한 채납처분, 국세징수의 예(국세 또는 지방세 채납처분의 예를 포함)에 의한 채납처분은 개인회생절차개시결정 시부터 새로이 행하는 것이 금지되고 기왕에 진행중인 절차는 중지된다(채무자회생 600

조 1항 2호 및 4호). 중지된 개인회생채권에 기한 강제집행, 가압류, 가처분은 변제계획인가결정이 있는 때에 변제계획 또는 변제계획인가결정에서 다르게 정한 경우를 제외하고는 그 효력을 잃게 되지만(채무자회생 615조 3항), 중지된 채납처분은 실효되지 않고 채무자가 이러한 채납처분의 근거가 되는 조세채무 등을 변제계획에 따라 변제하지 않을 경우에는 개인회생절차가 폐지될 것이고 그 결과로 채납처분의 속행이 가능하게 된다.

개인회생재단에 속하는 재산에 대한 담보권 실행을 위한 경매절차는 개인회생절차 개시의 결정이 있는 때에는 변제계획의 인가결정일 또는 개인회생절차폐지결정의 확정일 중
625 먼저 도래하는 날까지 중지 또는 금지되고(채무자회생 600조 2항 참조), 변제계획인가결정이 있게 되면 그 경매절차를 속행할 수 있게 된다.

(4) 몰수보전

배당법원은 공탁된 금액 중에서 일부가 공무원범죄에 관한 몰수 특례법 등에 의하여 몰수보전된 경우에는 몰수보전된 금전채권의 금액에 상당하는 부분에 관하여는 몰수보전이 실효된 때에, 그 나머지 부분에 관하여는 공탁된 때에 배당절차를 개시하거나 변제금의 지급을 실시한다(공무원범죄에 관한 몰수 특례법 36조 3항, 마약류 불법거래 방지에 관한 특례법 46조 3항, 불법정치자금 등의 몰수에 관한 특례법 35조 3항, 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 12조, 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 8조 참조).

3. 관할법원

배당절차는 배당법원의 전속관할에 속한다.

유체동산집행에 있어서는 압류한 곳 또는 압류물을 매각한 곳의 법원(민집 222조 3항, 3조 1항), 즉 집행을 한 집행관의 소속법원이 배당법원이 되며, 채권 그 밖의 재산권에 대한 집행에 있어서는 압류명령을 한 법원(민집 248조 4항, 224조)이 배당법원이 된다. 압류명령을 한 법원이 여럿 있으면 그중 사유신고서가 제출된 법원(먼저 송달된 압류명령을 발령한 법원, 민집규 172조 3항)이 배당법원이 되는데, 나중에 송달된 압류명령을 발령한 법원에 사유신고서가 잘못 제출된 경우 먼저 송달된 압류명령을 발령한 법원으로 사건을 이송하는 것이 타당하다. 현금화한 경우에는 그 현금화명령을 한 법원에 현금화된 대금이 제출되어야 하므로 그 법원이 배당법원이 되며, 이는 압류명령을 한 법원과 같다.

4. 기록의 편성

가. 배당절차의 개시요건이 구비되면 법원은 직권으로 배당절차를 개시하여야 한다. 부동산집행의 경우에는 만족을 얻기 위해서 최종적으로 배당절차가 예정되어 있으나, 채권 집행의 경우에는 경합하는 다른 채권자가 없는 경우에는 채권자는 추심한 채권액을 법원에 신고만 하면 추심한 금전은 법원의 절차를 거치지 않고 채권의 변제에 충당할 수 있으므로 반드시 배당절차를 거쳐서 종료되는 것이 아니다. 이에 따라 채권집행사건에서는 압류명령 신청사건과 배당절차가 절차적으로 분리되어 있다. 이에 따라 채권집행사건에서 배당절차는 독립한 사건번호(20○○타배○○○)를 붙이고 재판사무의 전산화로 집행사건 부를 두지 않으므로 전산입력한 다음 기록을 따로 만들어야 한다. 이 경우 사건명은 “배당절차”라고 한다.

626

나. 법률상 배당절차를 개시할 수 있는 시기는 민사집행법 252조에 정해진 시기, 즉 공탁 또는 매각대금이 제출된 때가 되겠으나, 배당법원이 공탁의 사실을 알 수 있는 것은 공탁 후 사유신고서가 제출된 때가 될 것이므로 실제로 배당절차는 그때 개시된다. 집행관, 추심채권자, 제3채무자 그 밖의 이해관계인의 공탁사유신고서가 제출된 경우(민집 222조 3항, 236조 2항, 248조 4항)에는 이를 배당절차사건으로 접수하여 기록을 편성하며, 집행관 등이 현금화된 대금과 함께 집행관계서류를 제출한 때(민집규 165조 4항)에는 그 서류를 배당절차사건 기록으로 편성한다. 집행관 등이 현금화된 대금만을 제출한 때에는 현금화한 과정을 적은 집행조서나 매각보고서 등을 작성하여 제출케 하여야 할 것이고, 그 서류 등이 이미 제출되어 집행기록에 편철된 때에는 이를 분리하여 배당기록을 편성한다.

한편 집행관 등은 공탁사유신고서를 전자소송시스템을 이용하여 전자문서의 형태로 제출할 수 있는데, 이 경우 배당절차의 사건번호는 자동으로 부여되고, 배당법원은 그 기록을 별도로 편성할 필요는 없다.

다. 배당법원은 공탁사유신고서를 접수한 결과 아래와 같이 배당절차에 의할 것이 아니라고 판단될 경우에는 공탁사유신고를 불수리하는 결정을 한다.

(1) 채권자 불확지 변제공탁이 된 후, 피공탁자 일방의 공탁금 출급청구권에 대하여 압류경합이 발생하였지만 압류채무자인 피공탁자에게 공탁금 출급청구권이 있음을 증명하는 서면이 제출되지 않았음에도 공탁관이 사유신고를 한 경우(행정예규 1225호 참조)

627

(2) 금전채권 전부에 대하여 가압류가 선행하고 채권양도가 후행하는 경우 선행하는 가압류는 그 효력이 유동적이고 가압류채권자가 본안판결 등 집행권원을 취득하는지 여부에

따라 채권양도의 효력 유무가 결정되므로(대판 2002. 4. 26. 2001다59033 등 참조) 제3채무자는 민법 487조 후단 변제공탁과 민사집행법 291조, 248조 1항 공탁을 결합한 혼합공탁을 할 수 있다. 이때 공탁관은 혼합공탁의 원인이 된 채권양도에 선행하는 가압류가 본압류로 이전하는 압류명령이 공탁소에 도달한 때 사유신고를 할 수 있음에도 위와 같은 가압류가 아닌 채권양도에 후행하는 다른 채권에 기한 압류 등이 있음을 이유로 공탁관이 사유신고를 하는 경우

(3) 공탁금 출급(또는 회수)청구권에 대하여 외관상 압류경합이 발생하여 공탁관이 사유신고를 하였지만 배당절차를 진행할 유효한 압류가 없다는 등의 사정으로 공탁관의 사유신고가 부적법하게 되는 경우

(가) 재판상 담보공탁에서 피공탁자는 피담보채권인 강제집행정지로 인한 손해배상청구권에 관하여 장래의 공탁금 출급청구권을 가지는 주체일 뿐 공탁금 회수청구권을 가지는 것은 아니므로, “피공탁자의 공탁금 회수청구권”을 피압류채권으로 표시한 채납처분에 의한 압류는 존재하지 않는 채권에 대한 압류로서 무효이다(대결 2016. 5. 17. 2015마1933 참조).

(나) 공탁금 회수청구권에 대하여 채권압류 및 추심명령을 받은 자를 압류채무자로 하여 피압류채권을 “압류채무자의 공탁금 회수청구권”으로 표시한 채납처분에 의한 압류는 추심권능에 대한 압류로서 무효이다(대결 2016. 5. 17. 2015마1933 참조).

한편 금전채권에 대한 가압류를 원인으로 한 제3채무자의 민사집행법 291조, 248조 1항 공탁이 있는 후 가압류채무자가 취득한 공탁금 출급청구권에 대하여 압류가 이루어져 압류의 경합이 성립하거나 가압류를 본압류로 이전하는 압류명령이 국가(공탁관)에게 송달되면 민사집행법 291조, 248조 1항에 따른 공탁은 민사집행법 248조에 따른 집행공탁으로 바뀌게 된다. 민사집행법 248조에 따라 집행공탁이 이루어지면 피압류채권이 소멸하고, 압류명령은 그 목적을 달성하여 효력을 상실하며, 압류채권자의 지위는 집행공탁금에 대하여 배당을 받을 채권자의 지위로 전환된다(대판 2015. 4. 23. 2013다207774 참조). 이러한 법리는 민사집행법 291조, 248조 1항에 따른 공탁이 위에서 본 법리에 따라 민사집행법 248조에 따른 집행공탁으로 바뀌는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 따라서 금전채권에 대한 가압류를 원인으로 한 제3채무자의 공탁에 의해 채무자가 취득한 공탁금 출급청구권에 대하여 압류 및 추심명령을 받은 채권자는, 그러한 공탁이 위에서 본 법리에 따라 민사집행법 248조에 따른 집행공탁으로 바뀌는 경우에는 더 이상 추심권능이 아닌 구체적으로 배당액을 수령할 권리, 즉 배당금채권을 가지게 된다(대판 2019. 1. 31. 2015다26009).

(다) 국세징수법상 체납처분에 의한 채권압류에 있어 압류조서의 작성은 채권압류의 효력발생요건이라고 할 수 없지만(대판 1984. 8. 21. 84도855 참조), 채권압류는 제3채무자에게 체납자에 대한 채무이행을 금지시켜 조세채권을 확보하는 것을 본질적 내용으로 하는 것이므로, 제3채무자에 대한 채권압류통지서의 문언에 비추어 피압류채권이 특정되지 않거나 체납자에 대한 채무이행을 금지하는 문언이 기재되어 있지 않다면 채권압류는 그 효력이 없다고 할 것이다(대결 1973. 11. 26. 72마59, 대판 1997. 4. 22. 95다41611 등 참조). 그리고 이러한 법리는 지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률의 적용을 받는 지방자치단체의 과징금, 이행강제금 및 부담금 등의 압류절차에도 그대로 적용된다(지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률 19조 참조)[대판 2017. 6. 15. 2017다213678].

(라) 채권압류(압류채권자 갑)의 집행권원에 표시된 집행채권이 압류채권자(갑)의 채권자 올에 의해 이미 압류나 가압류, 처분금지가처분된 때에는 위 갑의 채권압류명령의 효력은 보전적 처분으로서 유효한 것이고 현금화나 만족적 단계로 나아가는 데에는 집행장애 사유가 존재하므로, 이를 원인으로 한 공탁에는 가압류를 원인으로 하는 공탁과 마찬가지로의 효력만이 인정된다고 보아야 하므로 위와 같은 공탁에 따른 사유신고는 부적법하고, 이로 인하여 채권배당절차가 실시될 수 없으며, 만약 그 채권배당절차가 개시되었더라도 배당금이 지급되기 전이라면 배당법원은 공탁사유신고를 불수리하는 결정을 하여야 한다 629 (대판 2016. 9. 28. 2016다205915 참조).

(4) 배당금지급청구권 또는 그에 기한 공탁금 출급청구권에 대하여 압류의 경합 등이 발생한 경우 집행법원의 담임법원사무관등 또는 공탁서등 보관책임자가 사유신고를 하여야 하는데, 위 배당금지급청구권등에 대하여 민사집행법 160조 1항 각 호 지급제한사유가 있고 그 사유가 해소되지 않았음에도 사유신고를 한 경우(재민 2020-1 참조)

(5) 배당법원이 집행공탁금의 배당을 실시하기 전에 공탁자가 집행공탁의 원인이 없음에도 착오로 집행공탁을 한 것임을 이유로 공탁사유신고를 철회한 경우, 그 집행공탁이 원인이 없는 것으로서 무효임이 명백하다면, 배당법원으로서 공탁사유신고를 불수리하는 결정을 할 수 있다(대결 1999. 1. 8. 98마363).

5. 배당의 준비

가. 압류의 경합 여부 등에 관한 사실조회

배당절차를 개시하는 경우에 법원은 제3채무자, 등기·등록관서 그 밖에 적당하다고 인

정되는 사람에게 조회하는 등의 방법으로 그 채권이나 그 밖의 재산권에 대하여 다른 압류 명령이나 가압류명령이 있는지 여부를 조사할 수 있다(민집규 184조 1항). 제3채무자가 공탁을 하고 사유신고를 한 때에는 제3채무자가 송달받은 압류, 가압류 등의 사항은 사유 신고서에 적혀 있을 것이고, 공탁한 뒤의 이중압류는 허용되지 않으며, 배당요구는 사유신고 시까지만 할 수 있으나 이는 배당법원에 대하여 하는 것이고 기록상 알 수 있으므로 공탁관 등에게 사실조회를 할 필요가 없다. 또 집행관이 사유신고를 하는 경우에는 집행절차에 관한 서류를 함께 제출하므로(민집 222조 3항) 이 경우에도 압류경합 여부는 그 서류에 의하여 조사하면 되므로 사실조회를 할 필요가 없다.

그러나 추심채권자가 민사집행법 236조 2항에 의하여 공탁하고 사유신고를 한 경우나
 630 제3채무자가 공탁하였더라도 민사집행법 248조 4항 단서에 의하여 압류채권자 등 다른 이해관계인이 사유신고를 한 경우 또는 제3채무자가 사유신고를 한 경우에도 사유신고서에 기재된 압류내역이 공탁서의 공탁원인사실란에 기재된 압류내역과 불일치하는 등 그 기재가 미흡한 때에는 제3채무자에게 압류된 채권에 대하여 다른 압류명령이나 가압류명령 등을 송달받은 사실이 있는지를 조회하는 것이 바람직하다.

[전산양식 A 4370] 제3채무자 등에 대한 사실조회서

○ ○ 지 방 법 원	
사 실 조 회	
	귀 하
사 건 20 타배 배당절차	
채 권 자	
채 무 자	
제3채무자	
위 당사자간 별지 기재의 압류채권(또는 특허권 등의 그 밖의 재산권)에 대하여 다른 압류명령이나 가압류명령이 있는지 여부를 알고자 하오니 조속히 회보하여 주시기 바랍니다. 2000. ○. ○. 판사(사법보좌관) ㉠ (주의) 송달받은 결정이 있을 때에는 그 사본을 첨부하시기 바랍니다.	

민집규 184①

또 골프 회원권, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 등의 그 밖의 재산권을

현금화한 경우에도 골프장운영회사, 특허청장, 문화체육관광부장관 등 적당한 자에게 압류의 경합 여부 등을 조회할 필요가 있다.

나. 집행기록의 송부촉탁

채권 그 밖의 재산권에 대한 집행의 경우 배당법원은 위 사실조회 등의 조사결과 동일한 권리에 대하여 배당법원 이외의 다른 법원에서 압류명령이나 가압류명령을 한 사실이 밝혀진 경우에는 그 법원에 대하여 당해 사건기록을 보내도록 촉탁하여야 한다(민집규 184조 2항). 송부되어 온 기록은 배당기록에 끈으로 묶어 첨부한다.

631

제2편
제5장
제3절
5

다. 계산서 제출의 최고

(1) 개설

법원은 배당절차를 개시하면 배당표 작성을 위한 준비로서 채권자들에게 1주 이내에 원금·이자·비용, 그 밖의 부채채권의 계산서를 제출하도록 최고하여야 한다(민집 253조). 부동산에 대한 강제집행에서는 법원사무관등이 계산서 제출을 최고하는 것(민집규 81조)과 다르게 규정되어 있으나, 민사집행규칙 185조 2항은 이 계산서 제출의 최고는 집행절차에 관한 것에 불과하므로 계산서 제출의 최고를 법원사무관등이 그 이름으로 할 수 있도록 위임하고 있다.

채권자는 집행관에게 유체동산의 집행을 신청할 때나 배당법원에 압류명령을 신청할 때 또는 배당요구를 할 때 그 청구채권의 내용과 액수를 그 신청서에 적어 기록상 나타나게 되나, 그 후 배당을 실시하기 전에 변제 등으로 그 채권의 전부 또는 일부가 소멸될 수도 있고, 이자 그 밖의 부채채권이나 집행비용과 같이 기록상 분명하지 않은 부분도 있으며 당초에 적은 채권의 내용에 오기가 있을 수 있으므로 배당을 실시하기에 앞서 채권자들에게 다시 계산서를 제출하도록 하는 것이다.

(2) 최고의 상대방

최고를 하여야 할 상대방은 배당에 참가할 수 있는 채권자 전원이다. 즉 압류채권자, 가압류채권자, 배당요구채권자, 교부채권자 그 밖에 법률상 배당요구와 동일한 효력을 가진 신청을 한 채권자이다. 집행정지를 받은 채권자에게도 최고를 하여야 한다. 법원은 사유신고서, 공탁서, 사실조회회신, 배당요구 신청서 그 밖에 집행기록에 의하여 배당에 참가할 채권자를 조사한 다음 이들 모두에게 최고를 하여야 한다.

632 민사집행법에 따른 압류 및 추심명령과 체납처분에 의한 압류가 경합한 후 제3채무자가 민사집행절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자의 추심청구에 응하거나 민사집행법 248조 1항에 따른 집행공탁을 하게 되면 체납처분에 의한 압류채권자의 지위도 민사집행법상의 배당절차에서 배당을 받을 채권자의 지위로 전환된다고 할 것이므로, 체납처분에 의한 압류채권자가 공탁사유신고 시나 추심신고 시까지 민사집행법 247조에 의한 배당요구를 따로 하지 않았다고 하더라도 그 배당절차에 참가할 수 있다(대판 2015. 8. 27. 2013다203833). 따라서 이러한 체납처분에 의한 압류채권자에게도 최고를 하여야 한다. 한편 배당절차가 개시된 다음 집행채권이 양도되고 그 채무자에게 양도 통지를 했더라도, 양수인이 승계집행문을 부여받아 배당법원에 제출하지 않은 이상, 배당법원은 여전히 배당절차에서 양도인을 배당금채권자로 취급할 수밖에 없다. 양수인이 집행채권 양수 사실을 배당법원에 소명하였다고 하더라도 마찬가지이다(대판 2019. 1. 31. 2015다26009 참조). 따라서 이러한 경우에는 양도인에게 최고를 하여야 한다.

배당에 참가할 수 있는 채권자는 최고를 기다리지 않고 스스로 계산서를 제출할 수도 있다.

(3) 최고의 방법

최고는 적당한 방법으로 하면 되고 반드시 송달하여야 하는 것은 아니나, 실무에서는 배당기일통지서와 함께 또는 그 통지 전에 최고서를 채권자들에게 송달하고 있다. 최고서에는 정형화된 채권계산서 양식을 함께 송달함으로써 채권자들의 채권계산서 제출을 쉽게 하는 것이 바람직하다.

최고서에는 최고서를 송달받은 날로부터 1주 이내에 채권의 원금·이자·집행비용, 그 밖의 부대채권에 관한 요구액을 적은 계산서를 제출할 것을 최고하는 취지를 적고 법원사무관등이 기명날인한다(민집규 185조 2항).

1주일의 기간은 특수한 최고기간으로 법원은 그 기간을 늘릴 수는 있으나 줄일 수는 없다.

633 그러나 1주일의 기간이 지났다는 사실만으로 채권자에게 실권(失權)의 효과가 생기는 것은 아니므로 배당표 작성 시까지 계산서를 제출할 수 있고 또 제출한 계산서에 적은 채권액을 보완할 수 있다. 최고서 송달비용 등 최고에 필요한 비용은 집행채권자로부터 예납을 받아 집행하고 뒤에 집행비용에 산입하여야 할 것이나, 예납된 송달비용이 없는 때에는 예산의 범위 안에서 국고대납절차로 송달비용을 처리할 수 있다. 법원사무관등은

송달에 소요되는 비용을 송달 실시일 3일 전까지 국고대납지급을 요청하여야 하는데, 그 비용을 일괄 청구할 수 있다. 추후 잔여액이 남거나 송달비용을 출급한 후 사유신고를 불수리한 경우 등에는 배당이자 조회 전에 그 잔여액을 반납하여야 한다. 그리고 송달이 완료되면 배당이자 조회 전에 법원사무관등은 송달비용을 공탁관에게 지급위탁하거나 출납 공무원에게 보관금의 출급을 요청할 수 있다(재민 2015-2).

[전산양식 A4371] 채권자에 대한 계산서제출 최고서

○ ○ 지 방 법 원 최 고 서	
사 건 20 타배 배당절차 압류채권자 채 무 자 위 사건에 관하여 이 최고서를 송달받은 날로부터 1주 이내에 귀하가 청구하는 채권의 원금, 이자, 비용, 그 밖의 부채채권의 계산서를 함께 보낸 채권계산서에 정해진 사항을 적어서 제출하시기 바랍니다. 2000. 0. 0. 법원사무관 ①	귀 하

민집 253

(4) 계산서에 적을 사항과 첨부서류

634

계산서에 적을 채권의 원금은 채권압류명령의 청구채권액 중 계산서 제출 당시에 현존하는 금액으로 한정되고, 채권계산서로서 그 금액을 확장할 수는 없다. 따라서 집행권원에 적힌 채권의 일부만을 청구하였을 경우에는 이를 기초로 원금을 적어야 하고 계산서에 채권의 전부를 적어 청구금액을 확장할 수 없고, 나머지 채권부분에 대하여도 배당을 받기 위해서는 공탁이 되기 전에 새로이 압류를 하거나 배당요구를 할 필요가 있다. 가압류채권자로서 배당에 가입한 경우에는 그 청구채권액은 가압류결정의 청구채권(피보전채권)에 한정되고, 가사 그것을 넘어서 집행권원(판결 등)을 얻었다고 하더라도 집행권원의 액수에 의하는 것이 아님에 유의하여야 한다. 이자는 배당기일 전일까지의 이자를 적으며, 비용은 집행비용으로, 우선변제를 받을 비용뿐 아니라 우선변제가 인정되지 아니하는 비용, 예를 들어

배당요구서 작성 서기로 등 배당절차에 참가함으로써 생긴 비용도 포함된다. 그 밖의 부대채권으로는 지연배상채권, 소송비용액 확정절차에 의하여 확정된 본안소송비용 등이 있다.

계산서에는 소명자료를 붙일 필요는 없으나, 집행비용이나 부대채권과 같이 기록상 분명하지 않은 것에 대하여는 소명자료를 붙여야 배당법원으로부터 채권액으로 인정받을 수 있고, 배당법원도 그러한 경우 소명자료의 제출을 요구할 수 있다.

(5) 계산서를 제출하지 아니한 경우의 조치

계산서를 제출하지 아니한 채권자도 그 때문에 권리를 잃거나 배당에서 제외되지는 않는다. 그러한 채권자의 채권은 배당요구서, 사유신고서의 취지와 그 증빙서류에 따라 계산한다. 이 경우 채권자는 다시 채권액을 추가하지 못한다(민집 254조 2항).

635 라. 배당표의 작성

(1) 배당표의 의의

배당표라 함은 위 최고기간이 끝난 뒤에 배당법원이 채권자들이 제출한 계산서와 기록을 기초로 하여 계산한 채권자들에 대한 배당액 그 밖에 배당실시를 위하여 필요한 일정사항을 적은 문서로서 배당기일에서 채권자들로 하여금 배당에 관한 의견을 진술시키는 기초가 되는 배당의 원안이다.

이 배당표는 배당법원이 작성하는 것만으로 그대로 확정되는 것이 아니고(배당계획안에 불과하다) 배당기일에 채권자들 사이에 합의가 성립하거나 이의가 없을 때 비로소 배당표로서 확정되며 배당표가 확정되면 배당법원은 이에 따라 배당을 실시하여야 하고 채권자들도 그 배당표에 적힌 배당액을 청구할 수 있다.

(2) 배당표에 적을 사항

배당표에 적을 사항에 대하여는 부동산집행에 관한 민사집행법 150조가 준용되므로(민집 256조), 배당표에는 매각대금(공탁금), 채권자의 채권의 원금, 이자, 비용, 배당의 순위와 배당의 비율을 적어야 한다. 그 밖에도 배당표에는 배당법원과 사건번호를 적고, 판사(사법보좌관)가 기명날인하여야 한다.

[전산양식 A4372] 배당표

636

○ ○ 지 방 법 원				
배 당 표				
20 타배 배당절차				
배 당 할 금 액 ①		금	10,010,000원	
명 세	매각대금(공탁금)	금	10,010,000원	
	이 자	금	0원	
		금	원	
집 행 비 용 ②		금	10,000원	
실제배당할금액①-②		금	10,000,000원	
매각목적물(공탁번호)		20 금 제 호		
채 권 자		김 갑 둘	이 을 순	박 병 수
채 권 금 액	원 금	9,000,000원	5,000,000원	3,000,000원
	이 자	1,000,000원	0원	0원
	비 용	0원	2,000원	1,000원
	계	10,000,000원	5,002,000원	3,001,000원
배 당 순 위		1	1	1
이 유		압류채권자	가압류채권자	배당요구채권자
배 당 액		5,554,630원	2,778,426원	1,666,944원
잔 여 액		4,445,370원	1,666,944원	0원
배 당 비 율		55.546297%	55.546297%	55.546297%
2000. 0. 0.				
판사(사법보좌관)		㉠		

민집 256, 150

(위 배당표는 2020. 11.부터 시행 예정임)

배당표에 적을 사항 중 중요한 사항의 작성요령은 다음과 같다(재일 2003-7).

637

(가) 배당할 금액, 보관금(또는 공탁금) 및 그 이자

배당할 금액은 배당재단에 속하는 금액으로 보관금(또는 공탁금)과 보관금(또는 공탁금)에 대한 이자를 합한 금액이다. 채권집행절차에서 다루는 배당재단에는 보관금과 공탁금

이 있다. 여기서 보관금(매각대금)이란 집행관 등이 배당법원의 특별현금화명령(민집 241조 1항, 매각명령, 관리명령, 그 밖의 방법에 의한 현금화명령)에 의하여 현금화하고 그 대금을 법원에 제출한 경우(민집규 165조 4항)와 유체동산에 관한 청구권집행절차에서 유체동산을 인도받은 집행관이 그것을 유체동산의 현금화에 관한 규정에 따라 현금화하여(민집 243조 3항) 그 현금화한 대금을 법원에 제출한 경우(민집규 169조, 165조 4항)에 배당법원이 보관하게 된 금액을 말한다. 또 배서가 금지된 유가증권에 대한 채권집행절차(민집 233조)의 진행 중 유가증권을 보관하는 집행관이 지급제시를 하여 증권채무자로부터 지급을 받은 때에는 그 수령한 금액도 배당법원에 제출하여야 하는데, 이 경우 그 수령금도 매각대금으로서 보관금에 해당한다.

공탁금은 집행관이 배당협의 불성립을 이유로 공탁한 유체동산 매각대금, 압류금전, 유가증권의 지급금과 추심채권자가 공탁한 추심금, 압류명령을 받은 제3채무자가 공탁한 금전을 말한다.

여기서 이자는 별단예금으로 예탁하여 보관되는 보관금 또는 공탁금에 대한 이자[공탁 6조, 공탁금의 이자에 관한 규칙 2조와 법원보관금취급규칙 7조, 재일 97-2 3조 2항에 따라 현재는 연 1천분의 1(2020. 7. 시행)]로서 예탁한 날부터 이자가 발생하여 배당기일 전일까지의 이자 중 이자소득세를 원천징수한 잔액을 의미한다(재일 97-2 14조, 15조 참조).

보관금, 공탁금과 이자는 ‘명세’의 해당란에 적고, 이를 더하여 배당할 금액란에 적으면 된다. 다만 부동산배당절차에서는 부동산의 매각대금이 중심이고, 법원에 납부된 매각대금 전부가 배당재단이 되는 점에서 문제가 없으나, 채권배당절차에서는 공탁금이 중심이고, 이른바 권리공탁(민집 248조 1항)에서는 채권의 일부가 압류된 경우에도 압류에 관련된 금전채권의 전액을 공탁할 수 있으므로 공탁금 전액이 배당의 범위가 된다고 단정할 수는 없다(대판 2008. 5. 15. 2006다74693 참조).

법원사무관등은 배당기일이 정해지면 재판사무시스템을 이용하여 배당이자를 조회하여야 하는데, 배당기일 연기 등의 사유가 있을 때는 새로 정해진 배당기일 전일까지의 이자를 조회하여 배당할 금액에 포함하여야 한다(재일 97-2 14조 1항, 3항).

(나) 집행비용

1) 강제집행에 필요한 비용은 채무자의 부담으로 하고 그 집행에 의하여 우선적으로 변상을 받는다(민집 53조 1항). 집행비용은 집행권원 없이도 배당재단으로부터 각 채권액에 우선하여 배당받을 수 있다.

배당표의 집행비용란에 적을 집행비용은 각 채권자가 지출한 비용 전부를 포함하는 것

이 아니고 배당재단으로부터 우선변제를 받을 집행비용만을 의미한다. 당해 집행사건을 통하여 모든 채권자를 위하여 체당한 비용으로서의 성격을 가지는 집행절차비용(이른바 공익비용)과 당해 배당절차비용이 여기에 해당한다.

2) 우선변제를 받을 집행절차비용은 압류채권자가 강제집행의 신청과 그 준비를 위하여 지출한 필요비용 및 절차의 진행을 위하여 압류채권자가 예납한 금액 중 실제로 사용된 비용이다. 배당절차비용으로는 사실조회비용, 기록송부촉탁비용, 계산서제출최고비용, 배당기일통지서 송달비용 등이 있다. 배당법원은 직권으로 채권자가 제출한 계산서와 집행 기록에 의하여 집행비용을 계산한다.

3) 이중압류의 경우에 부동산집행과 같이 선행 압류에 의하여 절차를 진행한다는 명문의 규정(민집 87조)이 없으므로 여러 압류가 결합된 상태에서 절차가 진행되는 것으로 보아야 하지만 집행비용에 관한 한 선행 압류의 압류채권자가 지출한 비용만이 우선변제의 대상이 되고, 다른 압류채권자가 지출한 비용은 공익비용이 아니므로 우선변제를 받을 수 없으며, 이러한 비용은 집행채권의 원금, 이자와 함께 그 채권자의 채권금액에 산입하여 배당하게 된다. 다만 유체동산집행의 경우에 후행 압류 시에 추가압류를 하였으면 추가 압류에 든 비용은 우선 배당하여야 한다.

‘강제집행에 필요한 비용’에는 가압류의 집행비용이 당연히 포함되지만, 가압류만 되어 있을 뿐 아직 본압류로 이행되지 아니한 단계에서는 가압류채권자가 그 가압류의 집행비용을 변상받을 수 없다(대판 2006. 11. 24. 2006다35223). 다만 가압류집행 후에 다른 채권자의 집행신청에 의하여 집행이 된 경우의 배당절차에서, 그 가압류는 모든 채권자의 이익을 위한 것이라고 볼 수 있으므로 가압류집행비용은 우선배당을 받는다. 639

선행 압류가 집행절차가 종료되기 전에 취소, 취하된 경우에는 그때까지 선행 압류채권자가 지출한 비용은 그 채권자의 부담으로 되는 것이 원칙이므로, 그다음 순위의 압류채권자가 지출한 모든 필요비용이 우선변제를 받을 집행비용에 해당하게 된다. 다만 선행 압류채권자가 지출한 비용 중 집행목적재산에 대한 감정료와 같은 순수한 공익비용(집행신청이나 그 준비를 위한 비용을 제외한 것)은 이를 우선 배당하여 그 채권자에게 반환하여야 하는데, 이중변제가 되지 않도록 유의하여야 한다.

4) 배당요구채권자가 지출한 비용은 공익비용이 아니므로 우선변제의 대상은 되지 않고 그 채권자의 채권금액에 산입하여 배당하게 된다.

또 유체동산집행이나 특별현금화방법에 의한 채권집행 등에 있어서 집행채권자가 집행관 등에게 직접 예납하고 집행관 등에 의한 공탁이나 제출 전에 매각대금 등으로부터 이미

공제된 비용은 여기의 집행비용에 산입하지 않는다.

배당표의 집행비용란에는 위와 같은 우선변제의 대상인 집행비용의 합계액만을 적고 그 명세는 집행비용계산서를 따로 작성하여 배당표에 붙인다.

여기에 산입될 집행비용 이외에 각 채권자가 지출한 필요비용은 채권금액란의 비용란에 적는다.

그 밖에 집행비용에 관한 자세한 사항은 부동산배당절차의 집행비용 부분을 참조하면 된다.

5) 민사집행법 248조의 규정에 따라 채무액을 공탁한 제3채무자는 압류의 효력이 미치는 부분에 해당하는 금액의 공탁을 위하여 지출한 비용 및 같은 조 4항의 공탁신고서 제출을 위한 비용을 배당법원에 신청하면 공탁금에서 지급받을 수 있다(민비 10조의2, 다만 권리공탁은 본질적으로 변제공탁의 성질을 가지고, 변제공탁의 비용은 채무자의 부담이므로 권리공탁의 경우에 공탁비용은 의무공탁과 달리 제3채무자가 부담하여야 하는 것이므로 위 규정은 공탁의무의 이행으로 공탁한 경우에만 적용된다는 제한설이 있다). 제3채무자가 청구하는 비용의 우선순위에 대하여는 명문의 규정이 없지만, 배당법원이 제3채무자의 청구에 따라 공탁금 중에서 지급하는 것이고, 본질적으로는 배당절차 전에도 배당법원의 지급결정에 기초하여 지급할 수 있는 것이므로 집행비용 중 압류채권자의 절차비용보다 우선하여 지급하여야 한다.

(다) 실제 배당할 금액

실제 배당할 금액은 위 배당할 금액, 즉 보관금(또는 공탁금)과 이자의 합계액에서 앞서 본 우선변제를 받을 집행비용을 뺀 금액이다.

(라) 매각목적물(공탁번호)

배당절차가 공탁에 의하여 개시된 경우에는 공탁번호를, 현금화된 대금의 제출에 의하여 보관금으로 개시된 경우에는 현금화의 목적이 된 재산권을 특정하여 간단히 적는다.

(마) 채권자의 이름

배당가입채권자의 이름 또는 관서명(예를 들어 종로세무서, 마포구청 등)을 적는다.

(바) 채권금액

집행채권자가 집행채권으로 청구하거나 또는 배당요구, 교부청구를 하고 있는 채권 및 비용을 말한다. 채무자에 대하여 가지는 채권이라도 집행채권으로 청구하지 아니한 것은 포함되지 않는다. 채권의 일부만을 청구한 경우에는 그 청구하고 있는 일부의 채권만이 채권금액으로 된다.

채권액에는 원금뿐만 아니라 이자(지연손해금을 포함한다) 및 비용도 포함된다. 여기서 비용이라 함은 위 (나)의 집행비용, 즉 배당재단에서 우선배당을 받을 집행비용을 제외한 필요비용(예를 들어 이중압류 채권자나 배당요구채권자가 지출한 필요비용)과 각 채권자가 자기의 채권보전 내지 실현을 위하여 지출한 비용으로서 우선배당을 받을 수 없는 비용(예를 들어 소송비용액 확정절차에 의하여 확정된 본안 소송비용)을 말한다.

641

제2편
제5장
제3절
5

이러한 비용은 다른 배당채권에 우선하여 변제를 받을 수는 없으나, 당해 채권자에 대한 배당금 중에서는 집행채권에 우선하여 변제를 받아야 할 성질의 것이므로 배당표에 적어야 한다. 이러한 비용에 관해서도 그 내역을 명백히 하기 위하여 각 채권자별로 비용계산서를 작성하여 배당표에 붙일 수 있다.

채권금액은 채권자별로 배당순위에 따라 좌측으로부터 순차로 적는다.

(사) 배당순위

1) 각 채권자는 민법과 상법 그 밖의 법률의 규정에 따라 우선순위가 정해진다(민집규 185조 1항, 민집 145조 2항).

배당을 받을 채권자가 모두 일반채권자라면 채권이 발생한 시기의 선후에 불구하고 평등한 비율로 배당을 받게 되지만, 민법·상법 그 밖의 법률에 의하여 일반채권자에 우선하여 변제를 받을 수 있도록 규정되어 있는 채권이 있으면 이러한 채권자에 대하여는 우선적으로 변제하여야 하므로 배당표에 각 채권자의 배당순위를 표시하여야 한다. 배당순위는 번호로 표시하며, 같은 순위의 채권자가 여러 명인 때에는 같은 번호로 표시한다. 예를 들어 국세채권, 압류채권, 배당요구채권이 배당에 가입한 경우에는 국세채권에 대하여는 1로 나머지에 대하여는 2로 표시한다.

2) 각 채권의 우선순위는 다음과 같다.

가) 제1순위 : 최종 3개월분의 임금 등 채권

근로기준법 및 근로자퇴직급여 보장법의 적용을 받는 근로자의 근로관계로 인한 채권 중 최종 3개월분의 임금과 최종 3년간의 퇴직급여등 및 재해보상금은, 사용자의 총재산에 대하여 질권 또는 채권담보권에 의하여 담보된 채권, 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제된다(근로기준법 38조 2항, 근로자퇴직급여 보장법 12조 2항).

근로복지공단이 최우선변제권이 있는 임금과 퇴직금 중 일부를 해당금으로 지급하고 그에 해당하는 근로자의 임금 등 채권을 대위행사하는 경우에 그 근로자의 최우선변제권이 있는 나머지 임금 등 채권은 공단이 대위하는 채권에 대하여 우선변제권을 갖지만(대판 2011. 1. 27. 2008다13623), 해당금을 지급받지 아니한 다른 근로자의 최우선변제권이

642

있는 임금 등 채권과 공단이 대위하는 위 채권은 서로 같은 순위로 배당받아야 한다(대판 2015. 11. 27. 2014다208378). 그리고 위와 같이 우선변제권이 있는 임금채권을 대신 변제한 근로복지공단은 스스로 배당요구종기 전에 배당요구를 하지 않더라도 근로자인 임금채권자가 배당요구종기 전에 근로복지공단이 대신 변제한 금액을 포함하여 적법하게 배당요구(또는 압류)를 하였다면 배당표가 확정되기 전까지 그 임금채권자를 대위할 권리가 있음을 소명함으로써 임금채권자를 대위하여 배당절차에 참가할 수 있다(대판 2007. 9. 7. 2005다70816 참조).

한편 선원법의 적용을 받는 선원의 근로관계로 인한 채권 중 최종 4개월분 임금과 최종 4년분 퇴직금 및 재해보상금은 선박소유자의 총재산에 대하여 질권 또는 채권담보권에 의하여 담보된 채권, 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제된다(선원법 152조의 2 2항 참조).

그 밖에 자세한 것은 부동산집행에 관한 부분 참조.

나) 제2순위 : 집행의 목적물에 대하여 부과된 관세(관세 3조 1항), 국세(국세기 35조 1항 3호), 지방세와 가산금(지방세기 71조 1항 3호)

당해세에 관해서는 [III] 제3장 제1절 14. 라. (5) (다) 당해세 우선의 원칙 부분을 참조하면 된다. 한편 2020. 1. 1.부터 국세징수법에 의한 가산금과 국세기본법에 따른 납부를 성실가산세를 납부지연가산세로 통합하고(국세기 47조의4), 가산금(加算金) 제도를 폐지하였다. 다만 2019. 12. 31.까지 납세의무가 성립된 가산금에 대해서는 종전의 규정을 적용한다[2018. 12. 31. 법률 제16098호로 개정된 국세징수법 부칙 3조(가산금 폐지에 관한 특례) 본문 참조]. 국세와 달리 지방세는 가산금 제도를 유지하고 있다.

다) 제3순위 및 제4순위 : 담보권(질권, 채권담보권, 우선특권 및 물상대위권)에 의하여 담보되는 채권, 지방세 등 지방자치단체의 징수금, 당해세 아닌 관세, 국세담보권에 의하여
643 담보되는 채권과 당해세가 아닌 관세, 국세, 지방세와 가산금 채권은 그 성립시기의 선후에 의하여 우선순위가 결정된다. 즉 질권 등의 설정시기와 국세(국세기 35조 1항 3호), 지방세(지방세기 71조 1항 3호)의 법정기일(자진신고납세의 경우 신고일, 수시부과과세의 경우 납세고지서 발송일, 원천징수세의 경우 납세의무 확정일 등)의 선후를 비교하여 먼저 성립된 것이 우선하게 된다.

담보권에 의하여 담보되는 채권 상호 간에도 질권 등의 설정의 선후에 의하여 우선순위가 정해진다(민 333조, 355조, 동산채권담보법 35조 3항). 질권 또는 저당권에 의한 물상대위의 우선순위에 관해서는 학설의 대립이 있으나, 물상대위에 의한 압류의 의미는 그

목적인 채권의 특정성을 유지하는 데 있을 뿐이고, 저당권이나 질권의 공시가 물상대위권의 공시가 되므로 저당권설정등기 또는 질권의 대항요건을 갖춘 시점에 의하여 결정된다고 보아야 한다(대판 2008. 12. 24. 2008다65396 참조).

반면 교부청구된 국세와 지방세 또는 그 상호 간에는 우열이 없고 교부청구의 선후와 관계없이 같은 순위이다.

라) 제5순위 : 근로기준법 38조 2항, 근로자퇴직급여 보장법 12조 2항의 채권을 제외한 근로관계채권

제1순위인 임금 등 채권(최종 3개월분의 임금, 최종 3년간의 퇴직급여등, 재해보상금)을 제외한 근로관계채권은 질권 등에 의하여 담보된 채권에는 후순위이나 조세 등 채권(제2순위인 당해세를 포함한다)에는 우선하고, 다만 담보권에 우선하는 조세 등에는 우선하지 못하므로(근로기준법 38조 1항, 근로자퇴직급여 보장법 12조 1항), 질권과 조세채권의 우열을 따져 질권이 우선하는 경우에는 질권에 의하여 담보된 채권, 근로관계채권, 조세 등 채권의 순위가 되고, 조세 등 채권이 질권에 우선하는 때에는 조세 등 채권, 질권에 의하여 담보된 채권, 근로관계채권의 순위로 우선 변제된다.

조세채권 중 당해세가 있는 경우에는 당해세는 항상 질권 등에 우선하므로 위 예에 의하여 당해세(제2순위), 질권 등으로 담보된 채권(제3순위), 근로관계채권(제4순위), 기타의 조세 등 채권(제5순위)의 순위가 되거나, 당해세(제2순위), 그 밖의 조세 등 채권(제3순위), 질권 등에 의하여 담보된 채권(제4순위), 근로관계채권(제5순위)의 순위가 된다. 644

배당에 참가한 채권 중 조세 등 채권이 없는 경우에는 근로관계채권은 항상 담보권에 의하여 담보된 채권의 후순위이고, 담보권에 의하여 담보된 채권이 없는 경우에는 근로관계채권은 항상 당해세를 포함한 조세 등 채권에 우선하게 된다.

마) 제6순위 : 국세 및 지방세의 다음 순위로 징수하게 되는 공과금

고용보험료와 산재보험료(고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 30조), 국민건강보험료(국민건강보험법 85조), 국민연금보험료(국민연금법 98조) 등이 있다. 위와 같은 공과금채권은 그 납부기한 전에 설정된 질권 등에 대하여는 우선하지 못하나, 그 납부기한 이후에 설정된 질권 등과 기타 일반채권에 대하여는 우선하여 배당하여야 한다. 다만 위 보험료 등이 납부기한 후에 설정된 질권 등보다 우선한다고 하여도 조세보다 우선하는 것은 아니므로(위 각 법률 조항 참조), 위 보험료의 납부기한 후에 설정된 질권보다 후순위의 조세가 있을 경우에는 질권보다 우선하는 보험료채권과 질권 및 질권보다 후순위의 조세채권 사이에 순환관계가 성립한다.

바) 제7순위 : 일반채권자의 채권

(아) 이유

이유란에는 배당순위를 결정하는 근거를 적는다. 우선권이 있는 채권에 대하여는 그 우선권의 근거를 적고(예를 들어 조세채권의 경우에는 국세·지방세의 표시를, 공과금의 경우에는 그 종목을, 우선특권의 경우에는 그 내용을 적는다), 일반채권의 경우에는 배당을 받을 채권자가 압류채권자인지, 가압류채권자인지 또는 배당요구채권자인지를 표시한다.

(자) 배당비율, 배당액

배당은 우선순위에 따라 선순위의 채권으로부터 순차로 전액을 배당한 다음 잔액이 있으면 그 잔액에 관하여 일반채권자의 각 채권액에 따라 안분한다. 배당순위가 동일한 채권
645 자들에게 배당할 금액의 동순위채권합산액에 대한 백분율(동순위채권자들에게 배당할 금액/동순위채권합산액 $\times$ 100)이 배당비율이 되고, 동순위채권자들 사이에 배당비율은 동일하다.

그러나 선순위채권은 후순위채권에 우선하여 전액을 배당하여야 하므로 그에 대한 배당비율은 100%로 표시한다. 예를 들어 실제 배당할 금액이 100만 원인데, 배당받을 채권으로서 국세채권이 50만 원, 압류채권자의 채권이 100만 원, 배당요구채권자의 채권이 150만 원인 경우에 배당비율은 국세채권이 100%, 압류채권자가 20%(50/250 $\times$ 100), 배당요구채권자가 20% (50/250 $\times$ 100)로 된다.

공탁금이나 보관금으로 모든 채권자의 채권과 집행비용을 변제하기에 충분한 경우(이른바 협의의 배당절차가 아닌 변제금교부절차)에는 배당비율을 표시할 필요가 없으나 실무에서는 이때에도 100%로 적고 있다.

배당비율은 배당액을 산출하는 기초가 된다. 그런데 배당액은 편의상 원 이하를 반올림(사사오입)하는 방식으로 계산하는데, 원 이하를 반올림하기 위해서는 적어도 원 이하 1자리까지는 계산을 하여야 하므로 배당할 금액의 자리수를 참작하여 배당비율을 소수점 이하 몇 자리까지 표시하여야 할 것인가를 정하여야 한다.

그 후 선순위의 채권으로부터 순차로 그 전액을 배당액으로 하고 일반채권자에 대하여는 그 잔액에 관하여 위 배당비율에 따라 배당액을 산출한다. 각 채권자의 당해 순위의 배당가입채권액에 배당비율을 곱하여 산출된 금액이 각 채권자에게 배당할 배당액이 된다. 즉 앞의 예에 있어서 국세채권에 대한 배당액은 그 전액인 50만 원이 되고, 압류채권자, 배당요구채권자에 대한 배당액은 각 20만 원[100 $\times$ 20/100], 30만 원[150 $\times$ 20/100]이 된다.

실무에서는 재판사무시스템을 이용하여 배당표를 작성하는데, [310.배당준비작업]에서 이자조회 등을 마친 후 [321.배당액계산]에서 필요한 정보를 입력하게 되면 배당표가 생성된다. 각 채권자에 대한 배당비율과 배당액의 산출내용을 분명하게 할 필요가 있는 사안의 경우 별지로 계산명세서를 작성하여 배당표에 붙이는 것이 바람직하다.

[기재례] 배당표계산명세서 (전산양식 A4373 참조)

646

제2면
제5장
제3절
5

계 산 명 세 서

1. 배당비율
 $10,000,000 / 18,003,000 \times 100 = 55.546297\%$
2. 배당액
 - 채권자 김갑돌
 $10,000,000 \times 55.546297 / 100 = 5,554,630$
 - 채권자 이을순
 $5,002,000 \times 55.546297 / 100 = 2,778,426$
 - 채권자 박병수
 $3,001,000 \times 55.546297 / 100 = 1,666,944$

(차) 잔여액

실제 배당할 금액에서 배당표의 가장 왼쪽란의 채권자의 배당액을 뺀 금액을 가장 왼쪽의 잔여액란에 적고, 그 다음부터는 그 잔여액에서 배당액을 뺀 금액을 잔여액으로 적는다. 예를 들어 앞의 예에 있어서 국세채권의 잔여액란에 실제 배당할 금액 100만 원에서 배당액 50만 원을 공제한 50만 원을, 압류채권자의 잔여액란에는 위 잔여액 50만 원에서 배당액 20만 원을 공제한 30만 원을, 배당요구채권자의 잔여액란에는 0원을 적는다.

(3) 배당표의 작성 시기

배당표는 채권자들에 대하여 민사집행법 253조의 계산서 제출기간이 끝난 뒤에 작성한다(민집 254조 1항). 각 채권자 중 최고서를 송달받은 날로부터 1주일의 제출기간이 가장 늦게 만료하는 자를 표준으로 그 다음 날부터 배당표를 작성할 수 있다.

또 배당법원은 배당기일의 3일 전까지는 배당표원안을 작성하여 법원에 비치하여야 한다(민집 256조, 149조 1항).

647 (4) 배당표의 작성자료

(가) 채권자들이 계산서를 제출한 때에는 계산서에 적힌 채권액과 우선권을 기초로 하여 배당표를 작성하며 법원이 계산서의 실제적 진실여부를 조사할 필요는 없다. 그러나 사회 질서위반 등 강행법규에 위배되는 것이 명백한 채권은 배제할 수 있다. 또한 집행비용에 관하여는 법원이 계산서뿐만 아니라 소명자료, 집행기록 등을 참조하여 계산하여야 한다.

(나) 채권자가 계산서를 제출하지 아니한 때에는 배당요구서, 집행력 있는 정본, 사유신고서의 취지 및 그 증빙서류에 따라 배당법원이 해당 채권자의 채권을 계산하여 배당표를 작성한다(민집 254조 2항 전문).

여기서 증빙서류라 함은 배당기록, 집행기록에 편철된 서류를 말한다.

계산서의 제출도 없고 기록상으로도 채권액이 분명하지 않은 경우에는 그 채권은 배당에서 제외한다.

(다) 계산서 제출기간(민집 253조)이 끝나더라도 배당법원이 배당표를 작성하기 전에는 채권자는 계산서를 제출하거나 이미 제출한 계산서의 기재를 정정·보충할 수 있다. 그러나 배당표가 작성된 후에는 채권자는 채권액을 다시 보충하지 못하므로, 배당표 작성 뒤에 채권자가 계산서를 제출하거나 정정계산서를 제출하여도 법원이 이를 참작하여서는 아니된다(다만 채권의 일부 또는 전부가 소멸하여 그에 따라 정정계산서를 제출한 경우에는 배당표 확정 전이라면 그 정정이 가능하다고 본다).

(5) 배당표의 경정

배당표를 작성한 후라도 배당표의 기재에 관하여 잘못된 계산이나 기재 등 분명한 잘못이 있는 때에는 신청 또는 직권에 의하여 경정할 수 있다.

열람에 제공한 후에 경정한 경우에는 일단 지정한 배당기일을 변경할 것이고 배당기일에 경정한 경우에는 기일을 속행하여야 한다.

다만 잘못의 정도가 사소하거나 이해관계인의 이익이 없어 반드시 기일을 변경, 속행할 필요가 없는 경우도 많을 것이다.

648 마. 배당기일의 지정 및 통지

배당법원은 배당에 관한 진술 및 배당을 실시할 기일(배당기일)을 지정하고 그 기일을 배당에 참가한 채권자 및 채무자에게 통지하여야 한다(민집 255조). 배당기일의 통지는 민사집행규칙 8조 1항이 정한 바에 따라 상당하다고 인정되는 방법으로 할 수 있다. 다만

이 통지는 배당기일의 실시와 관련하여 배당에 관한 의견진술, 배당이의의 진술 등 채권만족의 마지막 단계를 위한 절차이므로 신중을 요한다. 따라서 배당기일통지서를 작성하여 송달하는 것이 바람직하다.

기일통지서는 채권자와 채무자의 쌍방에 대하여 늦어도 배당기일의 3일 전에 도달할 수 있도록 발송하여야 한다. 왜냐하면 배당기일 3일전에 배당표원안을 작성하여 비치하고 채권자, 채무자가 열람할 수 있도록 하여야 하므로(민집 256조, 149조), 배당기일로부터 3일 이내에 기일통지서가 송달되면 3일간의 배당표 열람기간이 부족하게 되기 때문이다.

배당기일을 통지받을 채권자에는 압류채권자, 배당요구채권자, 가압류채권자가 모두 포함되며, 청구이의의 소, 제3자이의의 소, 집행문부여에 대한 이의의 소의 피고로서 집행을 일시정지명령을 받은 채권자에게도 통지하여야 한다.

이 통지의 방식에 민사집행규칙 8조가 적용된다고 하더라도, 이 통지는 민사집행규칙에 의한 통지가 아니라 민사집행법에 의한 통지이므로 민사집행규칙 8조 4항의 통지생략규정은 적용되지 않는다(대결 2010. 6. 14. 2010마363 참조). 따라서 배당기일통지서는 생략되어서는 안 된다.

기일의 통지는 엄격하게 행할 것이 요구되고, 한 사람에 대한 통지가 누락되어도 기일을 열 수 없다. 기일에 출석하여 이의를 진술하지 아니한 사람은 배당이의의 소를 제기할 수 없기 때문이다. 따라서 배당액이 0원인 채권자에게도 통지하여야 한다.

실무에서는 기록에 나타나는 최근의 주소로 발송송달을 하거나 우편송달을 실시한 후 송달불능이 되면 발송송달 또는 공시송달을 하고 있다.

한편 채무자가 외국에 있거나 있는 곳이 분명하지 아니한 때에는 통지하지 않는다(민집 649 255조 단서).

바. 배당표의 열람

배당법원은 채권자와 채무자에게 보여 주기 위하여 늦어도 배당기일의 3일 전까지는 배당표원안을 작성하여 법원에 비치하여야 한다(민집 256조, 149조 1항).

실제로 담당 법원사무관등의 사무실에 비치하면 된다. 배당표를 비치하지 아니하거나 배당표 비치기간을 준수하지 아니하면 배당기일 연기신청의 사유로 되지만, 배당절차의 무효나 취소사유로 되지는 않는다.

또 이해관계인이 배당기일에 이의를 하지 아니하고 배당표에 대한 진술을 한 때에는 배당기일의 연기를 구할 권리를 잃게 된다(민집 23조 1항, 민소 151조 본문).

6. 배당기일에서의 진술

가. 총설

배당기일에는 배당법원이 사전에 작성한 배당표원안이 출석한 채권자와 채무자에게 제시된다. 이 원안에 적힌 각 채권자의 채권이나 배당액에 불복이 있는 채권자나 채무자는 그 기일 중에는 말로써, 그리고 채무자는 서면으로 불복을 신청할 수 있다. 이 불복의 신청을 배당이의의 신청이라고 한다. 배당이의에 대하여는 배당법원에서 그 이의내용에 대하여 판단하는 것은 아니고, 배당이의의 신청은 이의부분에 대하여 배당의 실시를 저지할 뿐이고 신청한 사람은 소를 제기하여 그 소송절차 중에서 판단을 구하게 된다.

배당표원안은 배당기일에 채권자나 채무자의 이의신청이 없으면 확정되어 이에 따라 배당을 실시하게 된다(민집 256조, 149조 2항).

650 나. 배당표에 대한 이의

(1) 이의신청권자

이의를 신청할 수 있는 사람은 배당절차에 관여하는 채권자와 채무자이다. 배당절차에서 선정당사자가 선정되면 선정자들이 아닌 선정당사자만이 이러한 채권자와 같이 배당받을 지위에 있으므로, 선정당사자만이 배당표에 대한 이의를 할 수 있는 주체 및 상대방이 된다(대판 2015. 10. 29. 2015다202490, 대판 2017. 12. 13. 2015다61507). 법인의 경우에는 그 대표자가 이의신청인이다. 또한 채권자와 채무자의 대리인도 이의신청을 할 수 있다. 채권자 중에는 가압류채권자도 포함된다. 강제집행의 일시정지의 사유가 있는 채권자도 이의를 신청할 수 있다. 배당을 받을 채권자가 아닌 배당요구도 하지 않은 일반 채권자는 이의신청권이 없다. 배당절차가 개시된 다음 집행채권이 양도되고 그 채무자에게 양도 통지를 했더라도, 양수인이 승계집행문을 부여받아 배당법원에 제출하지 않은 이상, 배당법원은 여전히 배당절차에서 양도인을 배당금채권자로 취급할 수밖에 없다. 이러한 상태에서는 양수인이 배당법원을 상대로 자신에게 배당금을 지급하여 달라고 청구할 수 없고, 배당이의를 할 수도 없다. 양수인이 집행채권 양수 사실을 배당법원에 소명하였다고 하더라도 마찬가지이다(대판 2019. 1. 31. 2015다26009). 채무자는 배당표 작성의 절차상의 흠뿐만 아니라 채권자의 채권 또는 그 채권의 순위에 대하여도 다툴 수 있다. 다만 채무자는 집행력 있는 정보를 가진 채권자에 대하여는 배당이의신청을 한 후 배당절

차 외에서 청구이의의 소 등으로 다투어야 한다. 집행력 있는 판결정본을 가진 채권자가 우선변제권을 주장하며 담보권에 기하여 배당요구를 한 경우에는 배당이의의 소로 다투면 되고 청구이의의 소를 제기할 필요가 없다. 이때 채무자는 배당이의의 소에서 담보권에 기한 우선변제권이 미치는 피담보채권의 존부 및 범위 등을 다투기 위하여 상계를 주장할 수 있는데, 상계의 의사표시가 있는 경우 상계적상 시기에 소급하여 피담보채권이 대등액에 관하여 소멸하며, 이는 피담보채권에 대하여 채무자에게 채무의 이행을 명하는 확정판결이 있다고 하여 달라지지 않는다(대판 2011. 7. 28. 2010다70018).

제3채무자가 금전채권의 일부만이 압류되었음에도 민사집행법 248조 1항에 따라 그 채권 전액을 공탁한 경우에는 그 공탁금 중 압류의 효력이 미치는 금전채권액은 그 성질상 당연히 집행공탁으로 보아야 하나, 압류금액을 초과하는 부분은 압류의 효력이 미치지 않으므로 집행공탁이 아니라 변제공탁으로 보아야 하고, 변제공탁에 해당하는 부분에 대하여는 제3채무자의 공탁사유신고에 의한 배당가입차단효가 발생할 여지가 없다. 따라서 위와 같이 압류의 효력이 미치지 않아 변제공탁의 성질을 갖는 채무자의 공탁금 출급청구권에 대하여 압류 및 추심명령을 받은 채권자는 공탁금 중 집행공탁에 해당하는 부분에 대하여는 배당가입차단효로 인하여 적법한 배당요구를 하였다고 볼 수 없어서 그 부분으로부터 배당 받은 채권자들에 대하여 배당이의의 소를 제기할 원고적격이 없지만, 변제공탁에 해당하는 부분에 대하여는 제3채무자의 공탁사유신고로 인하여 배당가입차단효가 발생할 여지가 없으므로 적법한 배당요구를 하였다고 보아야 하고 그 부분으로부터 배당받은 채권자에 대하여 배당이의의 소를 제기할 원고적격이 있다(대판 2008. 5. 15. 2006다74693 참조). 한편 추심권자 갑의 배당금에 대하여 다른 채권자가 배당이의를 하여 배당이의소송 진행 중에 채무자 을 회사에 대하여 회생절차가 개시되고, 회생법원이 갑의 압류 및 추심명령에 대하여 취소결정(채무자회생 58조 5항)을 함으로써 추심권자 갑의 배당금을 채무자 을 회사에 배당하는 것으로 추가 배당표가 작성된 경우, 추심권자 갑은 압류 및 추심명령의 소급적 취소에 따라 추가배당절차에서 실체상의 이의를 진술할 권한을 상실하였으므로 배당이의의 소를 제기할 원고적격이 없다(대판 2018. 6. 28. 2016다229348 참조).

이해관계 있는 제3자는 배당이의신청을 할 수 없고, 제3자이의의 소의 방법으로 배당절차 밖에서 구제절차를 취하여야 한다.

(2) 배당이의를 신청하는 방법

배당기일에 출석하여 말로써(다만 채무자의 경우에는 배당표 원안이 비치된 이후 배당 652

기일이 끝날 때까지 사이에 서면으로도 가능) 배당표에 대하여 이의를 할 수 있고(민집 256조, 151조 1항, 2항), 판사(사법보좌관)이 민사집행법 151조가 정하는 배당표에 대한 이의절차에 따라 이를 처리할 수 있다(사보규 3조 4호 참조).

배당이의를 신청하는 경우에는 배당이의를 신청하는 취지를 말하고, 이의의 상대방과 이의의 내용(범위)에 관하여 밝혀야 한다. 이의의 내용은 채권자의 경우에는 그 상대방의 배당액을 감액하고, 감액분을 자기의 채권액의 한도에서 자기의 배당액에 더하여야 한다는 것을 구하게 된다. 즉 채권자가 배당이의를 신청할 수 있는 범위는 무제한이 아니고, 자기 청구채권의 만족을 얻기 위해서 필요한 범위에 한정되며, 그것을 넘어서 이의를 한 상대방에 대한 배당을 저지할 수는 없다. 어느 채권에 대하여 어느 한도에서 그 존재 또는 우선권을 다투는가, 즉 어떻게 배당표의 기재의 경정을 요구하는가를 구체적으로 밝혀야 한다. 이에 대하여 채무자의 경우에는 채권자에 대한 배당액 자체가 문제이고, 자기에게 잉여금이 생기는지 여부는 불필요하다. 그러나 반드시 그 이유를 밝히거나 이유에 대한 증거자료를 제출할 필요는 없다. 이의가 정당한지 여부는 배당이의소송의 판결절차에서 가려지기로 예정되어 있으므로 이의의 이유를 밝히는 것과 그 입증은 그 소송절차에서 하도록 하는 것이 합리적이기 때문이다. 따라서 배당이의에 이유가 붙어 있다고 하더라도 배당이의의 소에서 이에 구속되지 않는다.

653 이의의 상대방은 배당표에 배당금이 적혀 있는 채권자인데, 배당절차에서 선정당사자가 선정되면 선정자들이 아닌 선정당사자만이 이러한 채권자 지위에 있으므로, 선정당사자만이 배당표에 대한 이의의 상대방이 된다. 그리고 채무자나 다른 채권자가 선정당사자를 상대로 그가 배당받는 것으로 적힌 금액 전체에 대하여 이의를 한 경우에, 이로 인하여 선정당사자와 선정자들 사이의 공동의 이해관계가 소멸하는 것이 아니므로, 선정자들이 집행법원에 대하여 선정행위를 취소하였다거나 선정당사자가 사망하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 선정자들이 아닌 선정당사자가 배당표에 대한 이의의 상대방이 된 채권자로서 배당이의의 소의 피고적격을 가진다. 따라서 위와 같은 특별한 사정이 없는 한, 선정당사자를 상대로 그가 배당받는 것으로 적힌 금액 전체에 대하여 이의를 한 채무자나 다른 채권자는 선정당사자를 피고로 하여 배당이의의 소를 제기하여 선정자들에게 귀속될 부분을 포함한 선정당사자가 배당받는 것으로 적힌 금액 전체에 대하여 경정을 구할 수 있다(대판 2015. 10. 29. 2015다202490). 그리고 배당표에 채무자에게 잔여금이 적혀 있으면 채무자도 상대방이 될 수 있다. 다만 채무자가 이의하는 경우에는 가압류채권자는 그 상대방이 될 수 없다(민집 256조, 154조 1항). 채무자는 가압류채권자가 제기한 본안소송

등에서 채권의 존부나 변제기의 도래 등을 다투어 그 결과에 따라 민사집행법 161조에 의한 배당절차가 진행되도록 할 수 있을 뿐이다(대판 2016. 8. 18. 2015다256503 참조).

(3) 배당이의의 사유

(가) 절차상의 이의

1) 이의사유

채권자는 배당표의 작성방법, 기일지정의 위법이나 기일통지의 잘못 등 절차에 관한 사항을 이유로 이의를 진술할 수 있다. 예를 들어 배당절차개시요건의 흠결, 적법한 계산서 제출의 최고가 없었다는 것, 적법하게 제출한 계산서를 무시하고 배당표를 작성하였다는 것, 자기의 채권이 배당표에 들어있지 아니하다는 것, 배당표의 기재에 누락이나 잘못이 있다는 것, 기일통지를 받지 못하였다는 것, 배당표열람기간이 준수되지 아니하였다는 것 등이 이에 속한다.

2) 이의에 대한 조치

절차상의 이의는 법원에 대하여 집행절차상의 위법에 대한 시정을 촉구하는 것으로 이의가 정당하다고 인정되면 위법을 시정하고, 이유가 없다고 판단되면 그 사유를 설명해 주고, 배당절차를 속행할 수 있다. 이 경우 이의를 한 자는 정식으로 집행에 관한 이의(민집 16조)를 할 수 있다. 이러한 집행에 관한 이의신청을 기각 또는 각하하는 결정에 대하여는 즉시항고를 제기할 수 없고(민집 15조 1항, 17조 1항), 민사집행법 23조 1항에 의하여 준용되는 민사소송법 449조의 특별항고로써만 불복할 수 있다. 그리고 특별항고만이 허용되는 재판의 불복에 대하여는 당사자가 특히 특별항고라는 표시와 항고법원을 대법원으로 표시하지 아니하였다고 하더라도 그 항고장을 접수한 법원으로서서는 이를 특별항고로 보아 소송기록을 대법원에 송부하여야 한다(대결 2011. 11. 8. 2011마1575, 대결 1999. 7. 26. 99마2081 등 참조).

(나) 실체상의 이의

1) 이의사유

채권자 또는 채무자는 절차적으로는 정당하게 작성된 배당표에 적힌 다른 채권자의 채권의 존재, 액수, 배당의 순위, 배당비율, 배당액이 부당하다는 실체적인 이유에 기초하여 배당표에 관한 이의를 신청할 수 있다. 다른 채권자의 압류가 무효라거나, 배당요구의 종기 후에 배당요구한 채권자를 배당표에 적었다는 등 배당표 작성의 절차상의 하자과 관련되는 경우도 이에 해당한다. 이의로 인하여 자기의 배당액이 증가되는 경우가 아니면 배당

표에 대한 실체상의 이익을 할 이익이 없다. 따라서 선순위의 채권자가 후순위의 채권자의 채권에 대하여 이익을 신청하는 것은 부적법하다. 채무자가 채권자의 채권 자체가 아니라 채권의 순위, 즉 그 채권에 대하여 '다른 채권자'의 채권보다 우선하여 배당하는 것 등에 관하여 이익하는 경우, 채무자의 이러한 이익은 위 '다른 채권자'가 민사집행법의 규정에 따라 배당받을 채권자에 해당함을 전제로 하는 것인데, 민사집행법 247조 1항에 따라 적법하게 배당요구를 하지 않아서 배당에 참가하지 못하는 채권자는 배당표에 대하여 이익할 수 없으므로, 채무자 역시 배당에 참가하지 못하는 위와 같은 채권자의 채권에 배당해야 한다는 이유로 배당이익을 할 수는 없다(대판 2015. 4. 23. 2013다86403).

2) 이익에 대한 조치

배당법원은 배당이익의 신청이 있더라도 그 당부에 대하여는 판단할 수 없고 그 적부(適否)에 대하여만 판단할 수 있다. 채권자가 한 이익신청과 채무자가 집행권원을 가지지 않은 채권자(가압류채권자를 제외한다)에 대하여 한 이익신청의 당부는 배당이익의 소에서 가려지게 되고(민집 256조, 154조 1항), 채무자가 집행권원을 가진 채권자에 대하여 한 이익신청의 당부는 청구이익의 소 또는 민사소송법 252조 1항에 정해진 변경의 소에서 가려지게 된다. 가집행선고 있는 판결에 대하여는 그 판결이 확정된 후가 아니면 청구이익의 소를 제기할 수 없으나(민집 44조 1항), 채무자는 상소로써 채권의 존재 여부나 범위를 다투어 그 판결의 집행력을 배제시킬 수 있고 집행정지결정을 받을 수도 있으므로, 확정되지 아니한 가집행선고 있는 판결에 대하여 청구이익의 소를 제기할 수 없다고 하여 채무자가 이러한 판결의 정본을 가진 채권자에 대하여 채권의 존재 여부나 범위를 다투기 위하여 배당이익의 소를 제기할 수 있는 것이 아니다(대판 2015. 4. 23. 2013다86403).

부적법한 이익에 대하여는 기각(각하)의 재판을 하며(이에 대하여는 집행에 관한 이익으로 다룰 수 있다), 적법한 이익에 관하여는 불명한 점이 있으면 기일에 석명을 구한 다음 이익에 관계가 있는 다른 채권자에게 인정 여부의 진술을 하게 한다.

배당법원의 법원사무관등은 배당이익의 신청이 있다는 것과 그 내용을 배당기일조서에 적어야 한다.

(다) 이익에 대한 다른 채권자의 진술

1) 이익에 관계된 채권자가 출석하고 있으면 그로 하여금 이익에 대한 인정 여부를 진술하도록 한다(민집 256조, 152조 1항). 이익에 관계된 채권자라 함은 배당이익에 의하여 자기의 채권액이 줄어들게 되는 채권자를 뜻하며 단순히 이익신청을 한 채권자 이외의 채권자를 가리키는 것은 아니다. 따라서 배당표의 변경요구가 어느 채권자와 관계되는가

를 이의를 통하여 명확히 알 수 있어야 하고, 불특정한 이의는 허용되지 않는다.

2) 만약 그 채권자가 출석하고 있으면서 진술을 하지 아니하는 때에는 법원은 소송지휘권을 발동하여 인부를 석명할 수 있다. 법원의 석명에 대하여 응답이 없는 경우에는 민사소송법 150조의 자백간주의 법리에 따라 이의를 승인한 것으로 간주하여야 한다는 견해와 불출석한 경우와 같이(민집 153조 2항) 이의를 승인하지 않은 것으로 보아야 한다는 견해가 있다. 이의에 관하여 이해관계가 있는 채권자가 이의를 정당하다고 인정하면 법원은 이의한 내용에 따라 배당표를 경정하여 배당을 실시하여야 한다(민집 256조, 152조 2항). 이의신청을 정당하다고 인정할 수 있는 자는 이의신청에 관계되는 채권자에 한하는 것이고 채무자나 그 이의신청에 관계없는 다른 채권자는 이의를 승인할 권한이 없다.

이의를 정당한 것으로 인정한 경우가 아니더라도 이의를 신청한 채권자와 그 이의에 관계가 있는 상대방 채권자 사이에 다른 방법으로 합의가 성립되면 법원은 그 합의내용에 따라서 배당표를 경정하여 배당을 실시하여야 한다(민집 256조, 152조 2항).

3) 위와 같이 이의를 정당하다고 인정하거나 다른 방법으로 합의한 때는 이의가 완결되어 경정된 배당표에 따라 배당을 실시하여야 한다. 이의가 완결되지 아니하면 이의 없는 부분에 한하여 배당을 실시한다(민집 256조, 152조 3항).

(라) 불출석한 채권자의 경우

1) 기일에 출석하지 아니한 채권자는 배당표와 같이 배당을 실시하는 데에 동의한 것으로 본다(민집 256조, 153조 1항). 다만 적법한 배당기일통지가 되어 있지 않은 경우에는 동의한 것으로 볼 수 없다.

기일에 출석하지 아니한 채권자가 동의한 것으로 간주하는 것은 당초의 배당표와 같은 배당을 실시하는 데에 관한 것이므로 배당표에 대한 절차상의 이의에 기초하여 배당표를 그 채권자에게 불이익하게 경정하는 경우에는 다시 새 배당기일을 지정하여 경정한 배당표에 대한 열람의 기회를 주어야 한다.

2) 기일에 출석하지 아니한 채권자가 다른 채권자가 제기한 이의에 관계된 때에는 그 채권자는 이의를 정당하다고 인정하지 아니한 것으로 본다(민집 256조, 153조 2항).

따라서 적어도 불출석한 채권자가 관계되는 한도에 있어서는 이의는 그 기일에 완결할 수 없고 배당이의를 한 채권자는 배당이의확정을 위한 절차를 밟아야 한다.

(4) 배당이의의 효과

배당이의 신청에 의한 배당의 저지는 일시적인 것이고, 신청한 자가 배당기일부터 1주

656

제2편
제5장
제3절
6

657

이내에 배당이의의 소 등을 제기하여 이를 배당법원에 증명하지 않으면 배당이의의 취하한 것으로 보아(민집 256조, 154조 3항) 유보되어 있었던 부분에 대하여도 배당표대로 배당을 실시하게 된다. 이의가 기일에 완결되지 아니한 때에는 배당이의의 소 등의 제기를 증명한 경우에 이의 있는 채권의 배당액이 공탁되므로 그 한도에서 이의는 배당절차를 중지(유보)하는 효력이 있다.

절차상의 이의를 한 경우에는 배당법원이 스스로 그 당부를 심사할 수 있으나 실제적인 이의인 경우에는 배당법원은 그 당부를 심사할 권능이 없고 배당이의의 소나 청구이의의 소 등에서 별도로 수소법원이 판결절차에 따라 심판하게 된다. 형식상 적법한 실체법상의 이의가 있음에도 불구하고 이를 무시하고 배당을 실시하려고 하는 경우에는 집행에 관한 이의(민집 16조)를 제기하고 집행정지의 잠정처분을 받아 그 실시를 저지하는 수밖에 없다.

(5) 이의의 소제기 등을 증명하는 서류의 제출

(가) 기일에 이의가 완결되지 않으면 이의를 한 사람은 그 이의를 완결시키기 위하여 다음과 같은 조치를 하여야 한다. ① 집행력 있는 집행권원의 정본을 가지지 아니한 채권자(가압류채권자를 제외한다)에 대하여 이의한 채무자와 다른 채권자에 대하여 이의한 채권자는 '배당이의의 소'를 제기하고, 배당기일부터 1주 이내에 배당법원에 그 소를 제기한 사실을 증명하는 서류를 제출하여야 한다(민집 256조, 154조 1항, 3항). ② 집행력 있는 집행권원의 정본을 가진 채권자에 대하여 이의한 채무자는 '청구이의의 소'나 민사소송법 252조 1항에 정해진 '변경의 소'를 제기하고, 배당기일부터 1주 이내에 배당법원에 그 소를 제기한 사실을 증명하는 서류와 그 소에 관한 집행정지재판의 정본을 제출하여야 한다(민집 256조, 154조 2항, 3항). 다만 가집행선고 있는 판결에 대하여는 그 판결이 확정된 후가 아니면 청구이의의 소를 제기할 수 없으므로(민집 44조 1항), 채무자는 '상소'를 제기하고 가집행에 관한 집행정지재판을 받아 그 서류들을 제출하면 될 것이다(대판 2015. 4. 23. 2013다86403 참조). 만약 이의를 한 사람이 이상과 같은 조치를 하지 아니한 때에는 이의가 취하된 것으로 본다(민집 256조, 154조 3항). 배당기일부터 1주 이내에 소를 제기하거나 집행정지재판을 받았다고 하더라도, 그 기간 내에 배당법원에 해당 서류를 제출하지 않으면 마찬가지이다. 집행력 있는 집행권원의 정본을 가진 채권자에 대하여 이의한 채무자의 경우, 소를 제기한 사실을 증명하는 서류와 집행정지재판의 정본 중 어느 하나라도 제출하지 않으면, 배당법원 으로서는 채무자가 실제로 위 기간 내에 청구이의의 소를 제기하고 그에 따른 집행정지재판을 받았는지 여부와 관계없이 채권자에게 당초 배당표대로 배당을 실시하여야 하고, 배당을

실시하지 않고 있는 동안에 청구이의의 소에서 채권자가 패소한 판결이 확정되었다고 하여 달리 볼 것이 아니다. 그러한 경우 채무자는 채권자를 상대로 부당이득반환 등을 구하는 방법으로 구제받을 수 있을 뿐이다(대판 2011. 5. 26. 2011다16592).

배당이의의 소 또는 청구이의의 소 등을 제기한 사실을 증명하는 서류는 소장사본을 첨부한 수소법원의 소제기증명서로 하면 된다. 또한 채무자가 집행권원을 가진 채권자에 대하여 배당이의를 한 때에는 청구이의의 소 등을 제기하고 그 소제기를 증명하는 서류를 배당법원에 제출하는 것만으로 부족하고 청구이의의 소 등의 제기에 관련된 집행정지의 재판을 받아 그 정보도 제출하여야 한다.

1주일의 법정기간은 법원이나 당사자가 연장할 수 없고 추후보완도 허용되지 않는다.

배당법원은 이의를 한 채권자나 채무자가 정해진 기일 내에 관할법원에 이의의 소를 제기하였는지, 그 소가 이의와 관계가 있는 적법한 소인지를 심사하여야 하고, 소의 내용이 그와 같은 사항을 갖추지 못한 때에는 그 소제기의 증명은 배당의 실시를 유보하는 효력을 가지지 않는다.

(나) 이 기간 내에 이러한 서류를 배당법원에 제출하지 아니한 때에는 배당이의가 취하된 것으로 보게 되므로(민집 256조, 154조 3항), 배당이의의 상대방에게 배당이 실시되고 배당금이 현실적으로 교부되게 된다. 배당을 실시한 뒤에도 이의한 채권자는 배당을 받은 다른 채권자에 대하여 부당이득반환청구 등의 방법으로 우선권을 주장하거나 그 밖의 권리를 행사하는 데 영향을 미치지 않는다(민집 256조, 155조 참조).

(다) 배당이의의 소에서 피고는 원고의 청구를 배척할 수 있는 모든 주장을 방어방법으로 659 내세울 수 있으므로, 원고가 배당이의를 한 금원이 피고가 배당요구하였지만 배당에서 제외된 다른 채권에 배당되어야 한다는 주장도 피고는 할 수 있고, 이는 피고가 그 다른 채권에 기하여 배당이의를 하지 아니하였더라도 마찬가지이다. 따라서 채무자가 제3채무자에 대한 채권을 특정 채권자에게 양도하였다가 채권양도가 사해행위라는 이유로 취소판결이 확정되었으나, 채권자가 당해 채권에 대하여 압류 및 추심명령도 받아 둔 경우에는, 당해 채권에 대한 제3채무자의 혼합공탁에 따른 배당절차에서 채권자가 사해행위의 수익자인 당해 채권의 양수인의 자격으로는 배당받을 수 없으나, 압류 및 추심명령을 받은 채권자의 지위에서 배당받는 것은 가능하다(대판 2014. 3. 27. 2011다107818). 그리고 가압류권자 갑이 배당표 중 가압류권자 및 추심권자인 을의 배당액 전부에 관하여 이의를 한 후 배당이의의 소를 제기한 경우, 을이 배당이의를 하지 않았다고 하여 갑과의 관계에서 가압류권자로서 을이 배당받아야 할 채권액이 그 자체로 확정되었다고 볼 수는 없다. 따라서 을은 추심권자로서

초과배당받은 금액을 가압류권자로서 을이 배당받아야 할 채권에 배당되어야 할 것이라는 주장을 할 수 있고 을은 추가로 더 배당받을 수 있다(대판 2018. 6. 28. 2018다12032 참조).

채권양도 후 대항요건이 구비되기 전의 채권양도인은 채무자에 대한 관계에서는 여전히 채권자의 지위에 있으므로 채무자의 제3채무자에 대한 채권에 대하여 채권가압류 등의 보전조치를 할 수 있고, 이 경우 채권가압류에 기하여 채권양도인이 배당절차에서 배당을 받았다면 그 배당은 유효하다고 봄이 상당하다(대판 2009. 2. 12. 2008두20109 등 참조). 따라서 배당이의의 소 제기 전에 채권양도가 있었지만, 그 대항요건을 배당이의소송 계속 중에 갖추었다면, 대항요건을 갖춘 이후에야 비로소 채권양수인으로서 배당이의소송에 승계참가할 수 있다(대판 2019. 5. 16. 2016다8589 참조).

그 밖에 배당이의의 소에 관하여는 [III] 제3장 제1절 14. 타. 배당기일의 실시 부분을 참조하면 된다.

660 (6) 이의의 철회(취하)

배당이의를 한 채권자나 채무자는 배당기일 종료 전이나 종료된 뒤라도 서면 또는 말로써 이의를 철회(취하)할 수 있다. 이의가 철회되면 이의로 인하여 유보되었던 배당을 실시하거나 배당금의 지급절차를 밟게 된다.

7. 배당의 실시

가. 배당을 실시하여야 할 경우

(1) 배당이의가 없는 경우

배당기일에 출석한 채권자나 채무자로부터 이의가 없는 경우 또는 배당기일에 출석하지 아니함으로 인하여 배당표와 같이 배당을 실시하는 데에 동의한 것으로 보는 경우(민집 256조, 153조 1항)에는 배당법원이 작성한 배당표원안이 그대로 확정되므로 이에 따라 배당을 실시한다.

배당이의를 할 수 있는 채권자로서 이의를 제기하지 아니한 채권자는 배당절차에 관한 모든 항변과 함께 자신의 이익옹호를 위한 권리를 잃게 된다. 그러나 적법하게 배당받을 권리 있는 채권자가 자신이 배당받을 몫을 받지 못하고 그로 인해 권리 없는 다른 채권자가 그 몫을 배당받은 경우에는 배당이의 여부 또는 배당표의 확정 여부와 관계없이 배당받을 수 있었던 채권자가 배당금을 수령한 다른 채권자를 상대로 부당이득반환 청구를

할 수 있다[대판(전) 2019. 7. 18. 2014다206983 등 참조]. 다만 적법한 배당요구가 필요함에도 이를 하지 않아 배당에서 제외된 선순위 채권자는 대신 배당받은 후순위 채권자를 상대로 부당이득반환을 청구할 수 없다(대판 1997. 2. 25. 96다10263, 대판 1998. 10. 13. 98다12379 등 참조).

(2) 배당이의가 있는 경우

(가) 배당이의가 있었으나 이의가 완결된 경우

배당기일에 채권자나 채무자가 한 이의에 대하여 이의에 관계된 불이익을 받는 채권자가 이의를 정당하다고 인정한 때에는 배당법원은 이의한 내용에 따라 배당표를 경정하여 그에 따라 배당을 실시한다. 이해관계인이 다른 방법으로 합의한 때에도 같다(민집 256조, 152조 2항). 661

(나) 이의가 있고 이의가 완결되지 아니하였으나 이의가 없는 부분이 있는 때

이의가 완결되지 아니한 때에는 이의가 없는 부분에 한하여 배당을 실시하여야 한다(민집 256조, 152조 3항).

(다) 이의가 있었으나 철회(취하)된 경우

이 경우에 실무는 종전의 배당표에 따라 배당금 지급절차를 취하고 있는데, 배당이의의 소나 청구이의의 소를 제기하기 전이라면 배당이의를 철회한다는 의사가 기재된 서면을 제출하면 되지만, 위 소송을 제기한 후라면 소취하증명을 제출하고 있다.

(라) 이의가 있었으나 이의한 채권자나 채무자가 배당이의의 소를 제기하였다는 사실을 증명하는 서류를 제출하지 아니한 경우와 집행력 있는 집행권원의 정본을 가진 채권자에 대하여 이의한 채무자가 청구이의의 소 등을 제기한 사실을 증명하는 서류와 그 소에 관한 집행정지재판의 정본을 제출하지 아니한 때

이의한 채권자나 채무자가 배당기일부터 1주 이내에 배당이의의 소를 제기한 사실을 증명하는 서류를 제출하지 아니한 때 또는 집행력 있는 집행권원을 가진 채권자에 대하여 이의한 채무자가 청구이의의 소 등을 제기한 사실을 증명하는 서류와 그 소에 관한 집행정지재판의 정본을 제출하지 아니한 때에는 배당이의가 취하된 것으로 보게 되므로(민집 256조, 154조 3항), 실무는 종전의 배당표에 따라 배당액을 지급하고 있다.

(마) 배당이의의 소의 취하나 취하간주, 배당이의소송의 소각하 또는 청구기각판결의 확정이 증명된 경우

이 경우에는 종전의 배당표에 따라 배당액을 지급하여야 한다. 즉 배당법원은 배당이의

소송의 피고가 소취하, 각하 또는 청구기각판결의 확정사실을 증명하는 서면을 제출하면서 배당액의 지급청구를 하는 경우에는 배당기일을 지정함이 없이 공탁관에게 지급위탁서를 송부하고 당해 채권자에게는 공탁물수령권자임을 증명하는 증명서를 교부한다.

(바) 배당이의의 소의 판결이 확정되었음이 증명된 경우

배당이의의소소송에서 원고청구의 전부 또는 일부인용의 판결이 확정되었음이 증명된 때에는 배당법원은 그 내용에 따라 배당을 실시한다. 즉 원고 전부승소의 경우에는 원고가, 원고 일부승소의 경우에는 원고 또는 피고가 판결확정증명서를 제출하면서 배당액의 지급 또는 재배당의 실시를 요구하면, 법원은 그 판결 주문에서 배당액을 경정한 경우에는(민집 157조 전문) 그에 따라 배당표의 배당액을 경정한 다음 법원사무관등이 그 배당표에 따라 공탁관에게 배당액의 지급위탁서를 송부하고 당해 채권자에게는 수령권자임을 증명하는 증명서를 교부하며, 그 판결 주문에서 새로운 배당표의 작성과 배당절차를 명한 경우에는(민집 157조 후문) 새로운 배당표를 작성하여 관계인의 열람에 제공한 다음 배당기일을 정하여 채권자와 채무자에게 통지하는 등 배당절차를 실시한다.

(3) 협의에 의한 배당

명문의 규정은 없으나 배당절차가 개시된 후 배당을 받을 채권자들 전원이 배당협의를 하여 배당협약서(협의에 의한 배당안)를 제출한 경우, 배당기일에 협의에 참가한 사람 전원의 진의가 확인되는 때에는 이해관계인의 의사를 존중하는 배당절차의 특성상 배당표 대신 배당협약서에 의하여 배당을 실시하여야 한다. 이 경우 배당기일조서에는 배당협약서에 의하여 배당을 실시한다는 취지를 적고 그 협의서를 위 조서에 별지로 붙인다(조서의 기재례는 [III] 제3장 제1절 14. 파. (5) 판결 부분 참조).

나. 배당실시절차

(1) 배당액의 지급

(가) 배당재단이 공탁금인 경우

1) 공탁금의 출급

663 배당재단이 공탁금인 경우에는 공탁금의 보관과 관리는 공탁관이 하고 있으므로 배당법원의 법원사무관등은 지급할 배당금액(배당액과 집행비용의 합계액)을 적은 지급위탁서를 공탁관에게 송부하고(공탁서를 붙일 필요는 없다), 지급받을 사람에게는 지급받을 자격을 증명하는 배당액 지급증을 교부하여야 한다(민집 256조, 159조 2항, 3항, 민집규 82조

1항, 공탁규 43조 1항).

배당채권이 확정되지 아니하였거나 채권자가 배당기일에 출석하지 아니하여 법원사무관등이 배당액을 공탁하고(또는 이미 되어있는 공탁을 유지하기로 하고) 그 공탁서 원본과 배당표의 등본을 주무과장이 지정하는 공탁서 등 보관책임자에게 인계한 후에는 그 보관책임자가 공탁금의 출급에 관한 업무를 처리하게 된다(재민 92-2).

채권자에게 위 증명서를 교부할 때에는 그로부터 배당금액에 대한 영수증을 받아야 한다.

배당수령채권자는 공탁물출급청구서 2통(재민 2001-4)을 교부받아 공탁관에게 제출하여 공탁금의 출급을 받는다(공탁규 43조 2항, 32조).

지급위탁서와 증명서의 양식은 다음과 같다.

[양식] 지급위탁서

지 급 위 탁 서

		법원	지원	공탁관	귀하
공탁번호		년 금 제 호		공탁금액	
공탁자	성 명 (상호, 명칭)				
	주 소 (본점, 주사무소)				
수령인	성 명 (상호, 명칭)				
	주 소 (본점, 주사무소)				
	주민등록번호 (사업자등록번호)				
지 급 액					
지 급 내 역					
공탁금을 위와 같이 지급 의뢰합니다. 2000. 0. 0. 법원 지원 (인)					

※ 공탁사무 문서양식에 관한 예규(행정예규 1153호) 11호 양식

[양식] 증명서

증명서

공탁번호		년금제호	공탁금액	
수령할 공탁금액				
수령인	성명 (상호, 명칭)			
	주소 (본점, 주사무소)			
	주민등록번호 (사업자등록번호)			
위 수령인이 위의 수령할 공탁금액에 대한 수령권자임을 증명합니다. 2000. 0. 0. 법원 지원 (인)				

※ 공탁사무 문서양식에 관한 예규(행정예규 1153호) 12호 양식

2) 공탁금의 계좌입금

공탁규칙 40조에 따라 공탁금 출급청구자가 공탁금의 계좌입금을 신청하는 경우에는 계좌입금에 의한 공탁금출급·회수절차에 관한 업무처리지침(행정예규 1045호)에 따라 처리한다.

(나) 배당재단이 법원보관금인 경우

1) 배당액의 지급

집행관 등이 특별현금화명령에 의하여 채권 그 밖의 재산권을 매각하고 그 매각대금을 취급점에 납부하여 배당재단이 법원보관금으로 보관되어 있는 경우에는 출석한 채권자에게 법원보관금취급규칙에 따라 배당금액에 상당한 보관금을 지급한다. 채권자와 채무자에 대한 배당금의 지급(교부)절차는 법원사무관등이 그 이름으로 실시한다(민집규 82조 1항).

665 법원사무관등은 법원보관금 출급명령서를 작성하여 배당금수령채권자에게 교부하고 다만 동시에 수 건의 출급청구가 있는 경우에는 법원보관금 출급명령서를 함께 교부한다. 출급명령서의 사본을 기록에 편철하며, 배당금수령채권자는 교부받은 출급명령서를 세입세출의 현금출납공무원에게 제출하고, 세입세출의 현금출납공무원은 배당금수령채권자에게 출급지시서를 교부하고 출급지시사항을 취급점에 전송하며, 배당금수령채권자는 보관금 취급점에 출급지시서를 제출하고 보관금을 수령한다(보관금규 13조 1항부터 3항 본문).

취급점이 배당금수령채권자에게 법원보관금을 배당액으로 지급한 때에는 그 지급내역을 즉시 사건담당자 및 출납공무원에게 전송하여야 한다(보관금규 16조).

한편 배당기일에 지배인 또는 이에 준하는 법률상의 대리인으로부터 배당금수령의 위임을 받은 사람은 위임장, 지배인 또는 법률상 대리인에 관한 사항이 나타나 있는 법인등기사항증명서와 상업등기법 16조에 따라 발행한 인감증명서를 제출하여 그의 대리권을 증명함으로써 배당금을 수령할 수 있다(재민 2004-3 56조).

2) 배당액의 계좌입금

배당기일에 출석하지 아니한 채권자가 배당받을 금액을 입금할 예금계좌를 신고한 때에는 법원사무관등은 민사집행법 160조 2항의 공탁에 갈음하여 배당액을 그 예금계좌에 입금하여 지급할 수 있다(민집규 185조 1항, 82조 2항). 계좌입금신청을 하는 때에는 법원보관금 계좌입금신청서를 작성하여 제출하고(보관금규 15조 2항), 그 신청서를 제출하는 경우에 대표자나 관리인의 자격 또는 대리인의 권한을 증명하는 서면으로서 관공서에서 작성하는 증명서 및 인감증명서는 작성일로부터 3개월 이내의 것이어야 하며(보관금규 8조), 계좌입금신청서는 신분이 확인되는 작성명의인 본인, 소송대리인, 국가소송수행자, 제출대행권이 있는 법무사, 사건관계 직무담당 공무원이 제출하는 경우 또는 작성명의인의 인감증명서(본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 발급증을 포함한다)가 붙어 있는 경우에 한하여 이를 접수한다(재일 2003-8). 예금계좌입금신청서에는 인지를 붙일 필요가 없고, 이를 접수한 때에는 재판사무시스템의 문서건명부에 입력하고 배당기록에 가철한다(재민 91-1).

그리고 출급청구인이 향후 본인이 출급청구자가 되는 모든 사건에 대하여 동일 계좌로의 입금을 원하는 경우 포괄계좌입금신청을 할 수 있는데, 계좌입금신청서에 그 취지를 명시하면 된다. 포괄계좌입금신청을 해지하고자 하는 때에는 별도의 해지신청서를 제출하여야 하고, 신청을 받은 취급점이나 출납공무원은 포괄계좌입금대상을 별도 전산관리하여야 한다(재일 97-2).

국가나 지방자치단체의 경우 전국공통 포괄계좌입금신청을 할 수 있다(행정예규 1045호).

이 경우에 계좌입금에 드는 비용은 배당금수령채권자가 따로 부담하여야 하며 법원사무관등이 계좌입금신청서를 접수한 때에는 그 신청서를 즉시 출납공무원에게 인계하여야 하고, 출납공무원은 이를 전산등록하여야 하며, 법원사무관등은 출급명령서를 출납공무원에게 직접 송부하여야 한다. 다만 계좌입금을 신청한 출급청구자 또는 그의 대리인이 출급청구서를 교부받아 직접 출납공무원에게 제출하기를 원하는 경우에는 굳이 이를 금지할 필

요가 없으므로 그러하지 아니하다(재일 97-2).

법원보관금취급규칙이 정한 법원보관금 계좌입금신청서의 양식은 다음과 같다.

[전산양식 A1261] 법원보관금 계좌입금신청서

법원보관금 계좌입금신청서			
사건번호 및 사건명			
당 사 자	원고(또는 신 청 인)		
	피고(또는 피신청인)		
예 금 계 좌	개 설 은 행	은행 지점	
	예금의 종류		
	예 금 주	신청인 본인	
		주민등록번호(사업자등록번호)	
계 좌 번 호			

본인이 수령할 위의 법원보관금(또는 그 잔액)을 본인의 비용부담하에 위의 예금계좌에 입금하여 주실 것을 아래 서류를 첨부하여 신청합니다.

※ 포괄계좌입금신청 여부 ⇨ 예(), 아니오()

향후, 신청인이 출급청구권자가 되는 모든 사건에 대하여 동일계좌 입금을 신청합니다.

첨 부 : 예금통장사본 1부

년 월 일

신청인 성 명 : (인)

주 소 :

우편번호 :

○○지방법원 ○○지원 귀중

667

(2) 집행력 있는 정본 또는 채권증서와 영수증의 교부

(가) 채권자가 채권 전부를 배당받은 경우

1) 채권자에게 청구채권의 전부를 배당하는 경우에는 그 채권자에게 배당액 지급증(공탁금수령자격증명서)을 교부하는 동시에 그 채권자가 가지고 있는 집행력 있는 정본을 받고 집행력 있는 정본이 없는 때에는 채권증서를 받아 이를 채무자에게 교부한다(민집 256

조, 159조 2항). 그리고 채권자가 민사소송등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙 44조 1항에 따라 집행권원이나 그 집행력 있는 정본을 전자문서로 변환하여 제출한 경우에도 채권자에게 집행권원 등을 전자문서가 아닌 본래의 형태로 제출하게 하여야 한다(재민 2004-3 57조). 이는 이중집행을 방지하기 위함이다. 집행력 있는 정보 등을 채무자에게 교부한 때에는 그로부터 영수증을 받아 기록에 편철한다.

2) 채무자가 기일에 출석하지 아니한 경우에는 채권자가 제출한 집행력 있는 정보이나 채권증서를 기록에 편철하여 두었다가 나중에 채무자의 청구가 있으면 교부한다. 채무자가 있는 곳을 알 수 없는 경우도 같다.

채무자의 집행력 있는 정보 등 환부청구는 반드시 서면에 의할 필요는 없지만 서면으로 환부청구를 하는 때에도 인지를 붙일 필요가 없고, 이를 접수한 때에는 문서건명부에 입력하고 배당기록에 가철한다(재민 91-1).

채권자가 집행력 있는 정보이나 채권증서를 가지고 있지 아니한 경우에는 그 채권자로부터 영수증을 받아 이를 채무자에게 교부한다(민집 256조, 159조 3항 참조). 불출석한 채권자의 신청에 의하여 법원에 보관되어 있는 배당액을 계좌로 입금한 경우, 채권자가 미리 집행력 있는 정보 등을 제출하지 아니한 때에는 그 채권자가 제출한 계좌입금신청서와 출납공무원이 계좌입금하고 받은 무통장입금증 등을 채무자에게 교부하여 영수증의 교부에 갈음할 수 있다.

3) 여러 법원이 동일한 채권 그 밖의 재산권에 대하여 각각 압류명령을 발령하여 압류가 경합된 상태에서, 그중 한 법원이 배당법원이 되어 나머지 법원에 대하여 압류명령사건기록의 송부촉탁을 한 경우, 송부되어 온 기록을 보관 중 채무자가 배당기일에 출석하거나 또는 배당기일 뒤라도 그 기록의 반환 전에 그 기록에 편철되어 있는 집행력 있는 정보 등의 교부를 청구한 때에는 배당법원의 법원사무관등은 그 정본을 채무자에게 교부하고 채무자로부터 영수증을 받아 그 기록에 편철한 뒤 기록을 송부법원에 반환할 것이며 채무자가 배당기일에 불출석하고 그 후에도 그 정본의 교부청구를 하지 않을 때에는 별도의 조치 없이 그 송부기록을 송부법원에 반환한다(재민 81-13).

(나) 채권자가 채권의 일부를 배당받은 경우

채권자에게 채권의 일부만을 배당하는 경우에는 집행력 있는 정보의 사본으로 배당요구를 한 채권자에게는 집행력 있는 정본을, 그 밖의 채권자에게는 채권증서를 각각 제출하게 한 뒤 법원사무관등이 그 여백 부분 또는 뒷면에 배당액을 적어서 기명날인한 다음 채권자에게 돌려주고(예를 들어 20 타배사건에 기초하여 20 . . . ○○○원이 지급됨. 20 . . .

○○법원 사무관 ○○○), 배당액 지급증(공탁금수령자격증명서)을 교부하는 동시에 채권자로부터 영수증을 받아 채무자에게 교부하여야 한다(민집 256조, 159조 3항). 집행력 있는 정본 등이 이미 제출되어 기록에 편철되어 있는 경우에도 위와 같다.

669 채무자가 배당기일에 출석하지 아니하거나 있는 곳을 알 수 없는 때, 채권자가 집행력 있는 정본이나 채권증서를 가지고 있지 아니한 경우, 배당액을 계좌로 입금한 경우 등의 처리에 관하여는 위 (가)항에서 설명한 바와 같다.

경합된 압류명령사건기록이 배당법원의 송부촉탁에 의하여 다른 법원으로부터 송부되어 온 경우에는 배당법원의 법원사무관등은 송부된 기록에 편철된 집행력 있는 정본 등의 여백에 배당액을 적고 기명날인하여 이를 채권자에게 돌려주고 그 정본 등을 수령하였다는 영수증을 받아 송부기록에 편철하여 그 기록을 송부법원에 반환한다(재민 81-13).

(3) 배당액의 공탁

(가) 배당액을 공탁하여야 할 경우

배당기일에 출석한 채권자들이 제시된 배당표의 원안에 대한 배당의의를 하지 않으면 바로 배당표의 원안이 확정되고, 채권자에게 배당금을 교부하는 것이 원칙이다. 그러나 배당을 받아야 할 채권에 대하여 즉시 채권자에게 지급할 수 없거나 지급하는 것이 적당치 아니한 배당유보의 사유가 있으면 법원사무관등은 그에 대한 배당액을 직접 지급하지 않고 공탁하여야 한다. 다음의 1) 내지 5)는 배당을 유보하는 공탁이고, 6)은 불출석한 채권자에 대하여 공탁함으로써 배당절차를 종료시키기 위한 것이다. 보관금이 배당재단인 경우에는 배당받아야 할 채권에 대하여 다음의 1) 내지 5)의 각 지급제한사유가 있으면 배당법원은 배당금을 공탁하여야 한다. 위와 같이 공탁된 배당금지급청구권등에 대하여 압류의 경합이 발생한 경우, 종래에는 공탁서 등 보관책임자 또는 담임법원사무관등이 다음의 1) 내지 5)의 각 지급제한사유가 해소되면 그 사실을 공탁관에게 통지하여야 하고, 그와 같은 통지가 온 때 공탁관이 사유신고를 했는데, 2020. 7. 1.부터 집행법원의 사유신고에 관한 업무처리지침(재민 2020-1)이 제정 시행되고, 지급제한사유 해소 사실 통지에 관한 규정(재민 92-2 4조의2)이 폐지됨으로써 2020. 7. 1.부터는 지급제한사유가 해소되면 특별한 사유가 없는 한 그 사유가 해소된 다음날부터 5일 이내에 공탁서 등 보관책임자 또는 담임법원사무관등이 사유신고를 하여야 한다. 이와 관련하여 공탁관 사유신고에 관한 업무처리지침이 개정(2020. 7. 1. 시행)되어 배당받아야 할 채권에 다음의 1) 내지 5)의 각 지급제한사유가 있음을 이유로 공탁이 된 후 공탁금 출급청구권에 대하여 압류의 경합이

670

있는 경우 집행법원으로부터 배당액에 대한 지급제한사유가 소멸되었다는 사실을 통보받은 때 공탁관이 사유신고를 하여야 한다는 규정은 삭제되었다(행정예규 1225호 참조).

그리고 공탁금이 배당재단인 경우에는 배당을 유보하는 금액에 상당하는 금액에 대하여 배당유보공탁으로 바뀐 것으로 보면서 실제 공탁은 하지 않는 것이 현재 실무이다. 따라서 배당받아야 할 채권에 다음의 1) 내지 5)의 사유가 있는 경우 그 채권액에 상당하는 금액에 대하여는 실제 공탁을 하지 않더라도 배당유보공탁이 이뤄진 것으로 보고, 이후 이에 대하여 압류가 경합하는 경우, 종래에는 공탁서 등 보관책임자 또는 담임법원사무관등이 각 지급제한사유가 해소된 때 그 사실을 공탁관에게 통지하거나, 공탁관의 사유신고에 관한 업무처리지침의 절차에 따라 직접 사유신고를 할 수 있었는데(재민 92-2 4조의2 2항), 집행법원의 사유신고에 관한 업무처리지침(재민 2020-1)이 제정·시행되고, 지급제한사유 해소 사실 통지에 관한 규정(재민 92-2 4조의2)이 폐지됨으로써 2020. 7. 1.부터는 지급제한사유가 해소되면 특별한 사유가 없는 한 그 사유가 해소된 다음 날부터 5일 이내에 공탁서 등 보관책임자 또는 담임법원사무관등이 사유신고를 하여야 한다는 점을 유의하여야 한다.

1) 정지조건 또는 불확정기한이 붙어 있는 채권에 대한 배당액(민집 256조, 160조 1항 1호)

배당을 받을 채권자의 채권에 정지조건이 붙어 있는 때에는 조건의 성취 여부와 언제 성취하는지가 분명하지 않으므로 배당유보공탁을 하여야 한다. 불확정기한이 붙어 있는 채권도 기한이 도래하는 것은 확실하지만 언제 도래하는지가 분명하지 않으므로 배당유보공탁을 하여야 한다. 확정기한이 붙은 채권으로 확정기한이 도래하지 않은 채권에 대하여는 명문의 규정이 없으므로 문제가 된다. 불확정기한이 붙은 채권에 관한 규정을 유추하여 배당액을 공탁하여야 한다는 견해와 기한이 도래한 것으로 간주하고 배당하여야 한다는 견해가 있을 수 있으나, 전자의 견해가 다수설이고, 이에 따른다면 배당유보공탁을 하여야 한다. 671

정지조건 있는 채권은 집행권원에 의하여 확정된 경우에도 조건이 성취되기 전까지는 집행권원에 집행문을 부여받을 수 없어 강제집행의 신청은 물론 배당요구도 할 수 없는 것이므로, 여기서 정지조건 있는 채권은 그 채권이 질권에 의하여 담보되는 등 우선변제권이 인정되는 경우에 한한다. 불확정기한이 붙어 있는 채권도 마찬가지이다.

2) 가압류채권자의 미확정채권에 대한 배당액(민집 256조, 160조 1항 2호)

가압류는 본안소송에서 권리관계가 확정될 때까지 잠정적인 처분이므로 가압류채권자의 채권에 대하여는 배당유보공탁을 하여야 한다.

3) 집행정지의 재판이 내려진 채권에 대한 배당액(민집 256조, 160조 1항 3호)

배당을 받아야 할 채권자의 채권에 대하여 강제집행의 일시정지를 명한 취지를 적은 재판의 정보(민집 49조 2호) 또는 담보권 실행을 일시정지하도록 명한 재판의 정보(민집 266조 1항 5호)이 제출되어 있는 때에는 그에 대한 배당액을 공탁하여야 한다.

집행정지의 재판이 채권자 전원에 대한 것이라면 배당절차 자체가 정지되므로 배당액의 공탁문제가 일어날 여지가 없으나, 일부의 채권자에 국한된 것으로서 다른 채권자가 강제집행을 하는 데 지장이 없는 때에는 배당절차를 속행하고 집행정지의 사유가 있는 채권자에 대한 배당액만 공탁한다.

4) 배당이의의 소가 제기되어 있는 채권에 대한 배당액(민집 256조, 160조 1항 5호)

배당이의를 한 채권자 및 집행력 있는 집행권원 없는 채권자에 대하여 배당이의를 한 채무자는 이의를 완결시키기 위해서 배당이유의 소를 제기하여야 한다. 배당기일부터 1주 이내에 배당법원에 대하여 배당이유의 소를 제기한 것을 증명한 때에는 이의에 관련된 배당액에 대하여 배당유보공탁을 하여야 한다. 공탁은 위 서류제출기간이 지난 것을 기다린 다음에 하여야 한다. 한편 집행력 있는 집행권원의 정보를 가진 채권자에 대하여 배당이의한 채무자는 청구이유의 소를 제기한 후 그 소를 제기한 사실을 증명하는 서류와 그
672 소에 관한 집행정지재판의 정보를 제출하여야 하므로(민집 154조 2항, 3항), 이러한 채권에 대한 배당액은 앞서 본 3)항에 근거하여 공탁을 하게 된다.

5) 민법 340조 2항에 의한 공탁청구가 있는 때(민집 256조, 160조 1항 6호)

질권자가 질물이 아닌 다른 채권 등에 관한 배당절차에서 배당을 받는데 다른 일반채권자가 그 배당금의 공탁청구(민 340조 2항 단서)를 하면 배당법원은 질권자에 대한 배당액을 공탁하여야 한다. 질권자는 담보권을 가지고 있어도 일반채권자로서의 자격을 상실하는 것은 아니므로 집행권원을 가지는 한 질물 이외의 채무자의 다른 재산에 대하여도 강제집행을 할 수 있으나, 이 경우에 질권자는 질물에 의하여 먼저 변제를 받고 그 부족액에 한하여 채무자의 일반재산에서 변제를 받을 수 있다(민 340조 1항). 그러나 질권자가 질권을 실행하기에 앞서 채무자의 다른 채권 등에 대하여 다른 채권자가 먼저 강제집행을 개시하여 배당이 실시되는 경우에까지 위와 같이 제한을 한다면 후에 질권이 실행되어 채권변제의 부족이 판명된 때에는 이미 다른 채권 등에 대한 집행이 종료되어 부족액의 변제를 받을 기회를 상실하게 되므로 이런 경우에는 질권자도 일반채권자와 동등한 자격으로 채권전액을 가지고 배당에 참가할 수 있다(민 340조 2항 본문). 다만 질물로부터 채무액을 변제받기에 충분한데도 불구하고 질권자가 미리 배당액을 수령한다면 결과적으로 민법

340조 1항의 취지에 어긋나고 다른 채권자의 이익을 해하게 되므로 다른 채권자는 배당에 참가하는 질권자에게 배당금의 공탁을 청구할 수 있고(민 340조 2항 단서), 이러한 공탁청구가 있으면 배당법원은 그 질권자에 대한 배당액을 공탁하여야 한다.

6) 배당기일에 출석하지 아니하고 계좌입금신청도 하지 아니한 채권자의 배당액(민집 256조, 160조 2항)

배당을 받을 채권자가 배당기일에 출석하지 아니한 경우에는 그 배당액은 지급할 수 없으므로 이를 공탁하여 배당을 완결한다. 다만 현금화한 대금이 법원보관금으로 보관되어 있는 경우 배당기일에 출석하지 아니한 채권자도 배당액의 계좌입금신청을 할 수 있으므로 이 경우에는 그 배당액을 신고된 계좌에 입금하여 지급하여야 한다(보관금규 15조 1항). 법원이 현금화한 대금을 보관하고 있는 경우에는 채권자가 배당기일에 출석하지 않았다고 하여 즉시 공탁을 할 것이 아니라 10일 동안 그 채권자의 지급청구 또는 계좌입금신청을 기다렸다가 끝내 그 채권자의 지급청구 등이 없으면 그때 공탁을 한다(재민 91-5 참조).

(나) 공탁의 방법

1) 배당액에 대한 공탁사유가 있는 경우 배당법원의 법원사무관등은 배당기일로부터 10일 내에 각 배당을 받을 채권자별로 공탁절차를 밟아야 한다(재민 92-2).

2) 그러나 배당재단이 공탁금인 경우에는 그 배당액에 상당한 금액을 출급한 후 다시 공탁하는 등의 이중의 절차를 밟을 필요는 없고 배당유보공탁으로 바뀐 것으로 보므로 그 부분에 대한 공탁을 그대로 유지하면 된다. 이 경우 종전의 공탁서에(지급위탁서에 이를 붙일 필요가 없으므로 그대로 편철되어 있게 된다) 그 사실을 덧붙여 적어 공탁서 등 보관책임자(재민 92-2)에게 인계하면 된다.

3) 배당재단이 보관금인 경우에는 법원사무관등이 2통의 공탁서를 작성하여 공탁관에게 제출하고, 공탁관은 공탁서 1통에 공탁을 수리한다는 취지 등을 적은 다음 법원사무관등에게 돌려주며, 법원사무관등은 그 취지에 따라 공탁물보관자로 지정된 은행에 배당액을 공탁한다(공탁 4조, 공탁규 20조 1항, 26조 1항). 이 경우 법원사무관등은 배당금수령권자 명의로 출급하여 공탁하여야 하는데(재일 97-2), 실무에서는 법원사무관등이 2통의 공탁서를 작성하여 공탁계에 제출하면 그중 1통은 공탁소가 보관하고, 나머지 1통을 반환받아 출납공무원이 교부한 출급지시서와 함께 취급점에 제출하면 취급점에서는 보관금제정에 있는 배당액을 공탁금계정으로 대체시킨 후 공탁서를 법원사무관등에게 반환한다.

4) 공탁서에 적을 중요한 내용은 다음과 같다(공탁규 20조 2항).

가) 공탁자의 주소, 이름 : 공탁자는 배당법원의 법원사무관등이므로 “○○지방법원 법원사무관 ○○○”라고 적고, 주소는 적지 않는다.

나) 법령조항 : “민사집행법 256조, 160조 1항 ○호”를 적는다.

다) 공탁물을 수령할 자의 주소, 이름 : 이의 있는 채권에 대한 배당액을 공탁하는 경우에는 공판으로 두며 정지조건 또는 불확정기한부 채권에 대한 배당액, 가압류의 피보전채권에
674 대한 배당액 또는 기일에 출석하지 아니한 채권자의 배당액을 공탁하는 경우에는 그 채권자의 주소와 이름을 적는다. 주민등록번호의 기재 여부에 관해서는 행정예규 1153호 참조.

라) 공탁원인사실 : “○○지방법원 20○○타배○○○호 배당절차 사건에 관하여 채권자 ○○○로부터 채권자 ○○○의 채권에 대하여 이의신청이 있고 또 정해진 기간 내에 배당 이의의 소 제기의 증명이 있었으므로 이의 있는 채권액에 대한 배당액을 공탁함.” 또는 “○○지방법원 20○○타배○○○호 배당절차 사건에 관하여 채권자 ○○○은 ○○지방법원 20○○카단○○○호 채권가압류명령에 의한 가압류채권자로서 위 가압류의 피보전채권이 확정되지 아니하였으므로 위 채권에 대한 배당액을 공탁함.”이라고 적는다. 두 가지 이상의 공탁사유가 있는 경우에는 공탁원인사실에 그 사유를 모두 적어야 한다.

5) 담임사무관등은 출급금의 종류를 집행공탁으로 하여 보관금출급명령서를 출급공무원에게 회부하여 출급지시서에 의한 공탁절차를 취한다.

6) 법원사무관등이 공탁을 한 때에는 즉시 공탁관으로부터 받은 공탁서를 사본하여 그 사본과 배당표 원본은 배당기록에 붙이고 따로 배당표 등본을 작성하여 이를 공탁서와 함께 주무과장이 지정하는 보관책임자에게 인계한다. 공탁된 배당액 등의 출급에 관련된 절차에 관한 업무는 공탁서 등 보관책임자가 이를 담당한다. 보관책임자는 공탁서 등의 보관 및 인수인계를 철저히 하여야 하며 배당액출납부 등 장부정리와 보고에 만전을 기하여야 한다(재민 92-2).

(4) 권리의 확정 등에 따른 공탁사유의 소멸 여부와 배당표변경의 요부

배당법원이 민사집행법 256조, 160조 1항의 규정에 따라 채권자에 대한 배당액을 공탁한 뒤 공탁의 사유가 소멸한 때에는 법원은 공탁금을 지급하거나 공탁금에 대한 배당을 실시하여야 한다(민집 256조, 161조 1항).

(가) 민사집행법 160조 1항 1호의 공탁사유

1) 공탁사유의 소멸원인

675 배당을 받을 채권자의 채권에 정지조건 또는 불확정기한이 붙어 있어 배당액을 공탁한

경우에는 조건의 성취 여부가 밝혀지거나 불확정기한이 도래한 때에 공탁금을 지급하거나 추가배당을 한다. 즉 조건이 성취되거나 불성취가 확정된 경우 또는 불확정기한이 도래하거나 불확정기한이라도 채무자가 기한의 이익을 포기하거나 상실한 경우에 공탁의 원인이 소멸한다.

2) 배당표변경의 요부

가) 조건의 불성취가 확정된 경우에는 그 채권자에 대한 배당을 실시할 수 없으므로 그 밖에 추가배당을 받을 채권자가 있는 경우에는 다른 채권자가 그 사실을 증명하면 배당법원은 배당에 대하여 이익을 하지 아니한 채권자를 위해서도 배당표를 바꾸어 공탁금을 다른 채권자에게 추가배당하고, 나머지가 있으면 채무자에게 교부하여야 한다. 이 경우에는 배당표를 변경하여야 한다(민집 161조 2항 1호). 달리 추가배당을 받을 채권자가 없는 경우에는 공탁금을 잉여금으로 채무자에게 교부하게 된다.

나) 그 밖의 경우에는 당해 채권자가 조건의 성취 사실이나 불확정기한 등이 도래한 사실을 증명하여 원래의 배당표에 적힌 대로 법원에 배당액의 지급청구를 하고 법원은 배당기일을 열지 않고 배당액 지급절차(지급위탁서의 송부 및 증명서의 교부)를 밟는다. 배당액 지급절차는 배당법원의 법원사무관등이 아닌 공탁서 등 보관자가 담당하게 된다(재민 92-2).

(나) 민사집행법 160조 1항 2호의 공탁사유

1) 공탁사유의 소멸원인

가압류채권자의 채권은 본안소송 등을 통해 피보전채권의 존부가 확인된 때 또는 가압류집행이 취소된 때에 공탁사유가 소멸한다.

집행증서작성을 공탁의 사유가 소멸한 때라고 할 수 있는지 여부에 관해서는 견해의 대립이 있지만, 판례는 이를 긍정하는 입장으로 보인다(대결 2016. 3. 24. 2013마1412 참조).

2) 배당표변경의 요부

채권자가 패소한 때에는 앞서 본 (가), 2), 가)와, 채권자가 승소한 때에는 (가), 2), 나)와 각각 마찬가지로이다. 즉 가압류채권자에 대한 배당액이 공탁된 후 가압류집행이 취소되거나 가압류채권자가 본안소송에서 패소확정판결을 받는 등의 경우에는, 그 공탁금은 채무자에게 교부할 것이 아니라 다른 채권자들에게 추가로 배당하여야 한다(대판 2004. 4. 9. 2003다32681 및 민집 161조 2항 1호 참조). 반대로 가압류채권자가 본안소송에서 승소판결 또는 이에 준하는 집행권원을 얻은 때에는 그 집행권원에 집행문의 부여를 받아, 그 집행력 있는 집행권원정보와 송달증명서를 법원에 제출하면 법원은 그 채권자

(가압류를 한 채권자)에게 배당액을 지급한다. 이 경우 특별한 사정이 없는 한 본안의 확정판결 등에서 지급을 명한 가압류채권자의 채권은 그 배당액으로 충당되는 범위에서 본안판결 등의 확정 시에 소멸한다고 봄이 타당하다(대판 2014. 9. 4. 2012다65874 등 참조).

한편 가압류채권자가 본안소송이 확정되었음에도 공탁된 배당금의 수령을 지체하던 중 채무자에 대하여 파산이 선고된 경우에도 가압류채권자는 적법하게 공탁금을 수령할 수 있다(대판 2018. 7. 24. 2016다227014 참조).

가압류채권자가 본안에서 일부 승소한 때에는 일부 인용된 채권을 기준으로 원래의 배당표에서 가압류채권자의 배당액을 계산하여 고치고, 배당수령권을 상실한 부분에 대하여는 추가배당을 실시한다(대판 2004. 4. 9. 2003다32681). 즉 확정된 피보전채권액이 가압류청구금액에 미치지 못하는 경우에는 배당법원은 그 확정된 피보전채권액을 기준으로 하여 다른 동순위 배당채권자들과 사이에서의 배당비율을 다시 계산하여 배당액을 감액 조정한 후 공탁금 중에서 그 감액 조정된 금액만을 가압류채권자에게 지급하고 나머지는 다른 배당채권자들에게 추가로 배당하여야 한다(대판 2013. 6. 13. 2011다75478). 한편 가압류에 대한 본안의 확정판결에서 그 피보전채권의 원금 중 일부만이 남아 있는 것으로 확정된 경우라도, 가압류청구금액 범위 내에서는 그 나머지 원금과 청구기초의 동일성이 인정되는 지연손해금도 피보전채권의 범위에 포함된다. 따라서 이를 가산한 금액이 가압류 청구금액을 넘는지 여부를 가리고 만약 가압류청구금액에 미치지 못하는 경우에는 그 금액을 기초로 배당액을 조정하여야 한다(대판 2013. 6. 13. 2011다75478). 그리고 배당
677 금 조정 시에 다른 배당채권자들의 채권액은 종전 배당기일의 채권원리금액을 기준으로 하고 가압류채권자의 경우에도 종전 배당기일까지의 지연손해금을 가산한 채권원리금액을 기준으로 하여 조정한 후 공탁금 중에서 그 감액 조정된 금액을 가압류채권자에게 지급하며, 나머지 공탁금은 종전 배당기일의 채권액을 기준으로 하여 다른 배당채권자들에게 추가로 배당한다(대판 2013. 6. 13. 2011다75478).

(다) 민사집행법 160조 1항 3호의 공탁사유

1) 공탁사유의 소멸원인

집행정지의 재판이 내려진 채권은 그 정지에 관한 소송·본안소송 등이 종국판결의 확정, 청구의 포기·인낙, 소의 취하, 소송상화해 등의 사유에 의하여 종료한 때에 공탁사유가 소멸한다. 종국판결에서 집행정지의 재판에 관해서 가집행의 선고가 내려진 것만으로는 공탁사유가 소멸하지 않는다.

2) 배당표변경의 요부

채권자패소·일부승소·승소에 따라서 (나), 2)와 마찬가지로 처리하면 된다.

(라) 민사집행법 160조 1항 5호의 공탁사유

1) 공탁사유의 소멸원인

배당이의의 소가 제기되어 있는 채권은 판결의 확정, 소송상 화해, 청구의 포기·인낙 또는 소의 취하 등에 의하여 배당이의소송이 종료한 때에 공탁사유가 소멸한다.

배당액이 공탁된 뒤 배당이의의 소에서 이의된 채권에 관한 전부 또는 일부 승소의 판결이 확정되면 이의된 부분에 대한 배당표가 확정되고, 이때 공탁의 사유가 소멸하게 되므로, 채권자는 공탁금을 즉시 지급받아 수령할 수 있는 지위에 있게 된다. 따라서 채무자가 공탁금 출금을 곤란하게 하는 장애요인을 스스로 형성·유지하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 배당액에 대한 이의가 있었던 채권은 공탁된 배당액으로 충당되는 범위에서 배당표의 확정 시에 소멸한다고 보아야 한다(대판 2018. 3. 27. 2015다70822 참조).

한편 배당기일에 작성된 배당표에 이의가 제기되어 파산채권자들 사이에서 배당이의소송이 계속되는 중에 채무자에 대해 파산이 선고되었다면, 배당이의소송의 목적물인 배당금은 배당이의소송의 결과와 상관없이 파산선고가 있는 때에 즉시 파산재단에 속하고, 그에 대한 관리·처분권 또한 파산관재인에게 속한다(대결 2019. 3. 6. 2017마5292).

2) 배당표변경의 요부

채권자가 원고인 배당이의의 소에서 원고가 승소한 때(일부 인용, 화해, 인낙을 포함한다)에는 판결 등에 의하여 배당표가 변경되거나 배당법원에 의하여 새로운 배당표를 만들기 위해서 배당표가 취소되지만, 그 판결 등은 원·피고 사이에서만 상대적으로 효력이 생기고 다른 채권자나 채무자에게는 효력이 미치지 않는다. 따라서 원·피고 사이에서 배당표를 경정하여 배당액을 지급하거나 새로운 배당표를 작성하여 배당기일을 열고 배당절차를 실시한다. 이에 반해 채무자가 원고인 배당이의의 소에서 원고가 승소한 때에는 배당법원은 배당이의의를 하지 않은 채권자를 위해서도 배당표를 바꾸어야 하므로(민집 161조 2항 2호), 판결 등에 의하여 배당법원이 새로운 배당표를 만들도록 배당표가 취소된다. 원고가 전부패소한 때(청구의 포기, 소의 취하를 포함한다)에는 종전의 배당표에 따라 피고였던 채권자를 위하여 공탁금의 지급위탁을 한다.

(마) 민사집행법 160조 1항 6호의 공탁사유

공탁이 된 후에 질권자가 질권을 실행하여 질물의 환가대금으로 채권의 일부만을 변제 받은 경우에는 질권자는 그 부족액을 가지고 위 공탁금 중에서 지급받게 되고, 그 부족액

을 초과하여 공탁된 금액은 추가배당을 하게 된다(민집 161조 2항 3호 유추적용).

(바) 민사집행법 160조 2항의 공탁사유

채권자의 불출석을 이유로 하는 공탁은 변제공탁의 성질을 가지므로 그 후 채권자가 공탁금의 지급을 청구하면 법원은 지급위탁서의 송부, 공탁금수령자격증명서의 교부 등 앞서 본 배당액 지급방법에 따라 처리한다. 채권자가 법원에 대하여 공탁금의 수령을 포기 하는 의사를 표시한 때에는 그 채권자의 채권이 존재하지 아니하는 것으로 보고 배당표를 바꾸어야 한다(민집 161조 3항).

679 (5) 추가배당 등의 절차

(가) 추가배당을 구하는 채권자 또는 채무자는 추가배당을 실시하여 달라는 신청서, 배당유보사유가 소멸하였음을 증명하는 문서를 배당법원에 제출하여야 한다. 배당법원은 공탁사유가 소멸하였는지 여부를 직권으로 조사할 의무가 없다. 민사집행법에 의하여 공탁된 경우에 공탁사유가 소멸한 공탁금에 관해서 공탁 등을 실시함에 있어서 당초의 배당표 등을 변경할 필요가 없는 때에는 배당을 유보한 채권자에 대한 공탁금의 지급위탁절차를 밟으면 충분하고 협의의 추가배당절차를 하지 않는 것이 실무이다.

(나) 공탁된 배당액에 관하여 그 채권자에게 배당할 수 없게 되어 다른 채권자에게 추가배당을 하여야 할 경우에는 법원은 배당표를 변경하기 위해서 추가배당절차의 실시를 명하여 추가배당기일을 지정하고 추가배당에 관련이 있는 채권자와 채무자에게 통지하며, 공탁된 금액에 관하여 새로이 배당표(추가배당표)를 작성하고 배당기일의 3일 전에 법원에 비치하여 이를 채권자와 채무자에게 열람시킨 후 배당기일을 열고 배당을 실시한다. 다만 배당표변경이 필요한지 여부에 관한 판단은 실체적 판단을 요하는 것이므로 반드시 배당법원이 하여야 하는데, 그 판단을 거쳤다는 것을 기록상 분명하게 하는 의미에서 공탁사유의 소멸을 증명하는 서면의 여백에 배당표변경의 요부에 관한 고무인을 찍고, 그곳에 배당법원의 날인을 받음으로써 직무명령에 갈음하는 방식에 따라 법원사무관등이 지급위탁을 행한다. 한편 열람의 편의를 고려하여 배당표의 여백에 위와 같은 고무인을 찍고 배당법원의 날인을 받는 방법도 무방하다고 본다.

추가배당절차는 이미 실시한 배당절차의 계속절차로 보아야 하므로 배당절차에 관한 규정이 적용되고, 따라서 관계 채권자는 위 배당표에 대하여 이의할 수 있다. 그러나 이전에 이미 배당기일을 거친 바 있으므로 종전의 배당기일에서 주장할 수 없었던 사유만을 주장할 수 있다(민집 256조, 161조 4항). 즉 배당액과 순위에 관하여 배당표 확정 시 이전

의 사유로는 이의를 할 수 없다.

추가배당을 한 결과 잔여금이 생긴 경우에는 이를 채무자에게 지급하며 채무자가 배당 680
기일에 출석하지 아니한 경우에는 그 부분에 대하여 공탁을 유지하고 그 후 채무자의 청구
가 있으면 지급위탁서를 송부하고 공탁금수령자격증명서를 교부하는 등 지급절차를 밟는
다. 위와 같은 절차는 공탁서 원본을 보관하고 있는 공탁서 등 보관책임자가 이를 담당한
다(재민 92-2).

(다) 배당법원의 송부촉탁에 의하여 다른 법원으로부터 경합된 압류명령 사건기록이 송
부되어 배당법원이 그 기록을 보관 중에 공탁된 배당액을 추가배당하거나 지급하는 경우
에도 그 기록 및 그 기록에 편철된 집행력 있는 정보는 앞서 본 (2)항의 요령에 의하여
처리한다(재민 81-13).

다만 송부기록 보관기간이 공탁일로부터 6개월을 경과한 때에는 일단 송부기록을 송부
한 법원에 반환하고 후일 추가배당이나 교부 등 공탁금에 대한 처리를 할 사유가 발생하였
을 때 다시 기록송부촉탁을 하여 기록을 송부받아 위 (2)항과 같은 절차를 밟는다(재민
81-13).

다. 배당기일조서의 작성

(1) 배당기일에 참여한 법원사무관등은 배당기일의 경과와 내용에 관하여 조서를 작성
하여야 한다(민집 256조, 159조 4항). 이를 배당기일조서 또는 배당조서라 한다.

이 조서에 대하여도 민사소송법 152조, 153조의 규정이 준용되므로 법원사무관등이
작성하여 담임법관(사법보좌관)과 함께 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

(2) 배당기일조서에 적어야 할 사항으로서는 민사소송법 153조, 154조를 준용하여 (가)
사건의 표시, (나) 법관(사법보좌관)과 법원사무관등의 이름, (다) 출석한 이해관계인이나
그 대리인과 불출석한 이해관계인의 이름, (라) 배당실시의 장소와 날짜, (마) 배당이의의
유무, (바) 다른 채권자의 이의에 대한 진술 또는 진술을 하지 아니한 경우에는 그 취지,
(사) 배당의 방법에 관하여 합의가 있으면 그 사실과 내용, (아) 이의가 있는 부분의 배당절
차를 중지(유보)하였다는 취지, (자) 이의가 없는 부분에 관하여 배당표대로 배당을 실시하 681
였다는 취지, (차) 민사집행법 160조에 해당하는 채권의 배당액의 지급을 정지하였다는
취지 등을 적어야 한다.

특히 배당에 대한 이의 및 이에 대한 인부는 중요한 것이므로 어떤 채권자가 어떤 채권
자의 채권에 대하여 이의를 하였는지를 알 수 있을 정도만으로는 부족하고 그 이의의 범위

가 그 채권전액에 미치는 것인지 일부분에 한하는 것인지, 일부분에 한하는 경우에는 그 금액을 특정할 수 있도록 적어야 하며 다른 채권자의 인부에 관하여도 어떤 채권자가 어떤 채권자의 이익을 인정하는지 또는 부인하는지를 적어야 한다.

또한 위와 같은 일반적인 기재사항 외에 민사집행법 159조 2항, 3항에서 규정한 각 절차의 이행여부도 조서에 명확히 적어야 한다(민집 256조, 159조 4항).

(3) 배당기일조서에는 이미 작성된 배당표를 별지로 붙인다. 배당기일에 배당협약서가 제출되어 그 협약서 대로 배당을 실시하는 경우에는 그 협약서에 기초하여 배당을 실시한다는 취지를 적고 그 협약서를 위 조서에 별지로 붙인다.

(4) 배당기일조서의 기재례는 부동산집행과 관련하여 [III] 제3장 제1절 14. 파. (5) 판결 부분에 열거되어 있다. 다만 사건번호와 사건명은 20○○타배○○○호 배당절차로 적어야 한다.